

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥራ ስምንተኛ ዓመት ቁጥር ፺፭
አዲስ አበባ መስከረም ፯ ቀን ፪ሺ፮ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

18th Year No. 63
ADDIS ABABA 17th September, 2012

ማውጪያ

አዋጅ ቁጥር ፲፱/፪ሺ፭ ዓ.ም

የኢንቨስትመንት አዋጅ ገጽ ፬፻፮፻፭

CONTENTS

Proclamation No.769/2012

Investment Proclamation.Page 6572

አዋጅ ቁጥር ፲፱/፪ሺ፭

ስለኢንቨስትመንት የወጣ አዋጅ

የአገሪቱን የኢኮኖሚ ልማት ለማፋጠንና የሕዝቦቿን የኑሮ ደረጃ ለማሻሻል ኢንቨስትመንትን በተለይም የማምረቻ ኢንዱስትሪ ዘርፍን በማበረታታትና በማስፋፋት የአገር ውስጥ የማምረት አቅምን ማጠናከር በማስፈለጉ፤

ወደ አገር ውስጥ የሚገባውን የካፒታል ፍላጎት ይበልጥ ማሳደግና የቴክኖሎጂ ሽግግርን ማፋጠን በማስፈለጉ፤

የኢንቨስትመንት ክልላዊ ሥርጭትን ማሻሻልና በሚደረጉ ኢንቨስትመንቶች መካከል ውድድርን በማስፈላፈል ኅብረተሰቡን ተጠቃሚ ማድረግ በማስፈለጉ፤

ለባለሀብቶች የሚሰጡ ፈቃዶችና ማበረታቻዎች ለታላላቅነት ዓላማዎች በአግባቡ መዋላቸውን ማረጋገጥ የሚያስችል የክትትል ሥርዓት መዘርጋት በማስፈለጉ፤

ኢንቨስትመንት የሚመራበት ሥርዓት በይበልጥ ግልጽና ቀልጣፋ እንዲሆን ማድረግ በማስፈለጉ፤

የኢንዱስትሪ ልማት ቀጠናዎች መቋቋም ምቹና ተወዳዳሪ ከባቢያዊ ሁኔታዎችን በመፍጠር የማምረቻ ኢንዱስትሪዎች እርስ በርስ ተመጋግበውና በእሴት ሰንሰለት ተሳስረው የሚያድጉበትን ሁኔታ በማመቻቸት ኢንቨስትመንትን በመሣብና በማስፋፋት ረገድ አይነተኛ መንገድ መሆኑ ስለታመነበት፤

፬፻፮፻፭፡፮

እነዚህን ዓላማዎች ከግብ ለማድረስ በሥራ ላይ ያለውን የኢንቨስትመንት ሕግ ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ

PROCLAMATION No. 769/2012

A PROCLAMATION ON INVESTMENT

WHEREAS, the encouragement and expansion of investment, especially in the manufacturing sector, has become necessary so as to strengthen the domestic production capacity and thereby accelerate the economic development of the country and improve the living standards of its peoples;

WHEREAS, it has become necessary to further increase the inflow of capital and speed up the transfer of technology into the country;

WHEREAS, it has become necessary to enhance and promote the equitable distribution of investments among regions and benefit the society by ensuring competitiveness among investments made by investors;

WHEREAS, it has become essential to put in place a system of supervision to ensure that permits and incentives granted to investors are used for the intended purposes;

WHEREAS, the system of administration of investment needs to be transparent and efficient;

WHEREAS, it has been considered that the establishment of industrial development zones helps, by creating enabling and competitive condition, to interrelate manufacturing sectors based on value creation as well as to attract and expand investment;

WHEREAS, to these ends, it has become

በመገኘቱ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፻፮(1) መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

ክፍል አንድ**ጠቅላላ****1. አጭር ርዕስ**

ይህ አዋጅ “የኢንቨስትመንት አዋጅ ቁጥር ፲፱/፲፭.፭” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

- 1/ “ኢንቨስትመንት” ማለት አዲስ ድርጅት ለማቋቋም ወይም ነባር ድርጅትን ለማስፋፋት ወይም ለማሻሻል በባለሀብት በገንዘብ ወይም በዓይነት ወይም በሁለቱም የሚደረግ የካፒታል ወጪ ነው፤
- 2/ “ድርጅት” ማለት ለትርፍ የተቋቋመ ድርጅት ነው፤
- 3/ “ካፒታል” ማለት የሀገር ውስጥ ወይም የውጭ ገንዘብ፣ የሚተላለፍ ሠነድ፣ የማምረቻ ወይም የአገልግሎት መስጫ መሣሪያ፣ ሕንፃ፣ የሥራ ማስኬጃ ካፒታል፣ የንብረት መብት፣ የፓተንት መብት ወይም ሌላ የንግድ ሀብት ነው፤
- 4/ “ባለሀብት” ማለት በኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖር ባለሀብት ያደረገ የአገር ውስጥ ወይም የውጭ ባለሀብት ነው፤
- 5/ “የአገር ውስጥ ባለሀብት” ማለት የኢንቨስትመንት ካፒታል በሥራ ላይ ያዋለ ኢትዮጵያዊ ወይም አግባብ ባለው ሕግ እንደ አገር ውስጥ ባለሀብት የተቆጠረ የውጭ አገር ዜጋ ሲሆን መንግሥትንና የመንግሥት ልማት ድርጅትን እና አግባብ ባለው ሕግ የተቋቋመ የንብረት ሥራ ማኅበራትን ይጨምራል፤
- 6/ “የውጭ ባለሀብት” ማለት የውጭ ካፒታል ወደ ኢትዮጵያ በማስገባት ኢንቨስት ያደረገ የውጭ አገር ዜጋ ወይም ሙሉ በሙሉ በውጭ አገር ዜጋ ባለቤትነት የተያዘ ድርጅት ወይም ከአገር ውስጥ ባለሀብት ጋር በቅንጅት ኢትዮጵያ ውስጥ በተቋቋመ ድርጅት ኢንቨስት ያደረገ የውጭ አገር ዜጋ ወይም ድርጅት ሲሆን እንደውጭ ባለሀብት መቆጠር የፈለገ መደበኛ ነዋሪነቱ በውጭ አገር ሆነ ኢትዮጵያዊን ይጨምራል፤
- 7/ “የውጭ ካፒታል” ማለት ከውጭ ምንጭ የተገኘ ካፒታል ሲሆን በውጭ ባለሀብት ወደ ካፒታል የተለወጠ በአገር ውስጥ የተገኘ ትርፍንና የትርፍ ድርሻን ይጨምራል፤
- 8/ “ማስፋፋት” ወይም “ማሻሻል” ማለት ሊደረስበት የሚችል የነባር ድርጅትን የማምረት ወይም

necessary to revise the existing law on investment;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

PART ONE**GENERAL****1. Short Title**

This Proclamation may be cited as the “Investment Proclamation No. 769/2012”.

2. Definitions

In this Proclamation, unless the context otherwise requires:

- 1/ “investment” means expenditure of capital in cash or in kind or in both by an investor to establish a new enterprise or to expand or upgrade one that already exists;
- 2/ “enterprise” means an undertaking established for the purpose of profit making;
- 3/ “capital” means local or foreign currency, negotiable instruments, machinery or equipment, buildings, working capital, property rights, patent rights, or other business assets;
- 4/ “investor” means a domestic or a foreign investor having invested in Ethiopia;
- 5/ “domestic investor” means an Ethiopian national or a foreign national treated as a domestic investor as per the relevant law, and includes the government, public enterprises as well as cooperative societies established as per the relevant law;
- 6/ “foreign investor” means a foreigner or an enterprise wholly owned by foreign nationals, having invested foreign capital in Ethiopia or a foreigner or an Ethiopian incorporated enterprise owned by foreign nationals jointly investing with a domestic investor, and includes an Ethiopian permanently residing abroad and preferring treatment as a foreign investor;
- 7/ “foreign capital” means capital obtained

- አገልግሎት የመስጠት አቅም ቢያንስ » በመቶ በመጠን ማሳደግ ወይም የነባር ድርጅትን አዲስ የማምረቻ ወይም አገልግሎት መስጫ መስመር በመጨመር ምርትን ወይም አገልግሎትን ቢያንስ መቶበመቶ በዓይነት ማሳደግ ወይም በሁለቱም ማሳደግን ያጠቃልላል፤
- 9/ “የመንግሥት የልማት ድርጅት” ማለት በፌዴራል መንግሥት ወይም በክልል መንግሥት ሙሉ ወይም ከፊል ባለቤትነት የተያዘ ድርጅት ነው፤
- 10/ “የቴክኖሎጂ ሽግግር” ማለት ምርትን ለማምረት ወይም የአመራረት ሂደትን ተግባራዊ ለማድረግ ወይም ለማሻሻል ወይም አገልግሎት ለመስጠት የሚረዳ ሥርዓት ያለው ዕውቀት ማስተላለፍ ሲሆን የሥራ አመራር እና የቴክኒክ ዕውቀት እንዲሁም የግብይት ሁኔታ ቴክኖሎጂንም ይጨምራል፤ ሆኖም ዕቃዎችን ብቻ ለመሸጥ ወይም ለማከራየት የሚደረግን ግንኙነት አይሸፍንም፤
- 101/ “ከወጪ ንግድ ጋር በተያያዘ የውጭ ድርጅት የሀብት መዋጮ ሳይኖረው የሚያደርገው ትብብር” ማለት መቶ በመቶ ከወጪ ንግድ ጋር በተያያዘ የውጭ ድርጅት ከአገር ውስጥ ባለሀብት ጋር የሚያደርገው የውል ግንኙነት ሆኖ የውጭ ድርጅቱ ለአገር ውስጥ ባለሀብቱ የሚከተሉትን በሙሉ ወይም በከፊል መስጠትን ይጨምራል፡-
- ሀ) አስተማማኝ የውጭ ገበያ ግኝት፤
- ለ) ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ምርቶችን የማምረት ዘዴ፤
- ሐ) በውጭ ገበያ የመሸጥ ስልት፤
- መ) የወጪ ንግድ ሥራ አመራር ዕውቀት፤
- ሠ) ለወጪ ምርት የሚያስፈልጉ ጥሬ ዕቃዎችና ግብዓቶች አቅርቦት ስልት፤
- 102/ “መንግሥት” ማለት የፌዴራል መንግሥት ወይም የክልል መንግሥት ነው፤
- 103/ “ክልል” ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ «7(1) የተመለከተው ማንኛውም ክልል ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማ እና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮችን ይጨምራል፤ 6ሺ.5)፤ 5
- 104/ “ኤጀንሲ” ማለት በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ የሚቋቋም የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ ነው፤
- 105/ “ኢንቨስትመንት ቦርድ” ማለት የኤጀንሲው ከፍተኛ የአመራር አካል ነው፤
- 106/ “አግባብ ያለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት” ማለት ኤጀንሲው ወይም የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለመስጠት ሥልጣን የተሠጠው የክልል የኢንቨስትመንት አካል ነው፤
- 107/ “የኢንዱስትሪ ልማት ቀጠና” ማለት የኢንዱስትሪ
- from foreign sources, and includes the re-invested profits and dividends of a foreign investor;
- 8/ “expansion” or “upgrading” includes increasing in volume, by at least 50% the attainable production or service rendering capacity of an existing enterprise or increasing in variety, by at least 100%, by introducing a new production or service rendering line of an existing enterprise or increment by both;
- 9/ “public enterprise” means an enterprise, wholly or partially owned by the federal or regional government;
- 10/ “transfer of technology” means the transfer of systematic knowledge for the manufacture of a product, for the application or improvement of a process or for the rendering of a service, including management and technical know-how as well as marketing technologies, but may not extend to transactions involving the mere sale or lease of goods;
- 11/ “export-oriented non-equity based foreign enterprise collaboration” means a 100% export-oriented contractual agreement between a domestic investor and foreign enterprise in which the foreign enterprise provides, among others, all or some of the following:
- a) guaranteed external market access;
- b) production know-how of products for export market;
- c) export marketing know-how;
- d) export business management know-how;
- e) strategies for the supply of raw materials and intermediate inputs needed for export products;
- 12/ “government” means the federal government or a regional government;
- 13/ “region” means any state specified under Article 47(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and includes the Addis Ababa and Dire Dawa city administrations;
- 14/ “Agency” means the Ethiopian Investment

እድገትን፣ የአካባቢ ብክለት ተፅዕኖን የመቀነስ እና የከተሞች እድገትን በእቅድና በስርዓት የመምራት አቦይት ዓላማዎችን የያዘ ሆኖ እቅድን መሠረት አድርጎ እንደመንገድ፣ የኤሌክትሪክ ሃይል፣ ውሃና የመሣሰሉ አስፈላጊ መሠረተ ልማቶች፣ የተለያዩ አገልግሎቶች ተሟልተውለት እና ልዩ የማበረታቻ ዐቅድ ኖሮት፣ አንድ ዓይነት ወይም ተመሳሳይነት ወይም ተመጋጋቢነት ያላቸው ኢንዱስትሪዎችን በስብስብ ለማልማት ወይም ሁሉንም ኢንዱስትሪዎችን ለማልማት የሚቋቋም ድንበር የተበጀለት አግባብ ባለው አካል የተሰየመ የተወሰነ ቦታ ነው።

08/ ማንኛውም በወንድ ፆታ የተገለጸው የሴትንም ይጨምራል።

3. የተፈጻሚነት ወሰን

የዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች በማዕድንና ነዳጅ ፍለጋ፣ ምርመራና ማምረት ሥራዎች በሚደረግ ኢንቨስትመንት ላይ ተፈጻሚ አይሆኑም።

4. የሥልጣን ክልል

1/ የሚከተሉት ኢንቨስትመንቶች አስተዳደር በኤጀንሲው የሥልጣን ክልል ሥር ይወድቃሉ፡-

ሀ) ሙሉ በሙሉ በውጭ ባለሀብት የሚደረግ ኢንቨስትመንት፤

ለ) በአገር ውስጥና በውጭ ባለሀብቶች በቅንጅት የሚደረግ ኢንቨስትመንት፤

ሐ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ 2(5) መሠረት እንደ አገር ውስጥ ባለሀብት በተቆጠረ በትውልድ ኢትዮጵያዊ ባልሆነ የውጭ አገር ዜጋ የሚደረግ ኢንቨስትመንት፤

መ) የኢንቨስትመንት ማበረታቻ በሚሰጥበት የሥራ መስክ አግባብ ካለው የፌዴራል መንግሥት አካል የንግድ ሥራ ፈቃድ ማውጣት ባለበት የአገር ውስጥ ባለሀብት

፪.5)፤6 የሚደረግ ኢንቨስትመንት።

2/ በየዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) የተደነገገው ቢኖርም በአየር ትራንስፖርት አገልግሎትና በኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ወይም ማስተላለፍ ወይም ማሠራጨት ሥራ ለሚሠማራ ባለሀብት የኢንቨስትመንት ፈቃድ የመስጠት፣ የማደስ፣ የመተካትና የመሠረዝ ሥራን እንደ ቅደም ተከተላቸው የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለሥልጣንና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኤጀንሲ ኤጀንሲውን በመወከል ያከናውናሉ።

3/ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለሥልጣንና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኤጀንሲ፡-

ሀ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) መሠረት በውክልና የተሰጣቸውን ተግባር

Agency to be established by regulation of the Council of Ministers;

15/ “Investment Board” means the highest governing body of the Agency;

16/ “appropriate investment organ” means the Agency or the executive organ of a region empowered to issue investment permits;

17/ “industrial development zone” means an area with distinct boundary designated by the appropriate organ to develop identical, similar and interrelated industries together or to develop multi-faceted industries based on a plan fulfilling infrastructures such as road, electric power and water and having incentive schemes with purposes containing industrial development, mitigating the impacts of environmental pollution and administering the development of urbans with plan and system;

18/ any expression in the masculine gender includes the feminine.

3. Scope of Application

The provisions of this Proclamation may not be applicable to investments in the prospecting, exploration and development of minerals and petroleum resources.

4. Jurisdiction

1/ The administration of the following investments shall be under the jurisdiction of the Agency:

a) wholly foreign owned investment;

b) joint investment made by domestic and foreign investors;

c) investment made by a foreign national, not Ethiopian by origin, treated as a domestic investor pursuant to Article 2(5) of this Proclamation;

d) investment made, in areas eligible for incentives, by a domestic investor who is required to obtain a business license from the concerned federal organ.

2/ Notwithstanding the provisions of sub-

የሚያከናውኑት በዚህ አዋጅና አዋጁን ለማስፈጸም በሚወጡ ደንቦችና መመሪያዎች መሠረት ይሆናል፤

ለ) በተለጣቸው የውክልና ሥልጣን መሠረት የሰጧቸውን አገልግሎቶች የሚመለከቱ መረጃዎችን ለኤጀንሲው ያስተላልፋሉ፡፡

4/ በየዘዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) እና (2) ከተዘረዘሩት ውጭ የሚደረግ ኢንቨስትመንት አስተዳደር በክልል የኢንቨስትመንት አካላት ሥልጣን ክልል ሥር ይወድቃል፡፡

ክፍል ሁለት

ስለኢንቨስትመንት ዓላማዎችና የሥራ መስኮች

5. የኢንቨስትመንት ዓላማዎች

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የኢንቨስትመንት ዓላማዎች ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚና የማኅበራዊ ልማት እንዲኖር በማድረግ የኢትዮጵያን ሕዝቦች የኑሮ ደረጃ ማሻሻል ሆኖ ዝርዝር ይዘታቸው የሚከተሉት ናቸው፡-

- 1/ የአገሪቱን የኢኮኖሚ ልማት ማፋጠን፤
- 2/ የአገሪቱን ሰፊ የተፈጥሮ ሀብት ጥቅም ላይ ማዋልና ማልማት፤
- 3/ ምርትን፣ ምርታማነትንና አገልግሎትን በማሳደግ የአገር ውስጥ ገበያ እንዲዳብር ማድረግ፤

፬.5)፤ 7

4/ ወጪ ምርቶችንና አገልግሎቶችን በመጠን፣ በዓይነትና በጥራት እንዲጨምሩ በማበረታታት የውጭ ምንዛሪ ግኝትን ማሳደግ፤ እንዲሁም ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን በአገር ውስጥ በማምረት የውጭ ምንዛሪን ማዳን፤

5/ በክልሎች መካከል የተመጣጠነ ዕድገትና የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች ቅንጅት እንዲኖር ማበረታታትና በኢኮኖሚ ዘርፎች መካከል ያለውን ትስስር ማጠናከር፤

6/ የአገሪቱን ኢኮኖሚ ልማት ለማፋጠን በሚደረገው ጥረት የግል ሴክተርን ሚና ማሳደግ፤

7/ የውጭ ኢንቨስትመንት ለአገሪቱ የኢኮኖሚ ልማት ተገቢውን ድርሻ እንዲያበረክት ማድረግ፤

8/ ለኢትዮጵያውያን ሠፊ የሥራ ዕድል መፍጠርና ለአገሪቱ ዕድገት የሚያስፈልገውን የቴክኖሎጂ ሽግግር ማስፋፋት፡፡

6. ለመንግሥት የተከለሉ ወይም ከመንግሥት ጋር በቅንጅት የሚካሄዱ የሥራ መስኮች

article (1) of this Article, the issuance, renewal, replacement and cancellation of investment permits for air transport services and for generation or transmission or distribution of electrical energy shall be carried out by the Ethiopian Civil Aviation Authority and the Ethiopian Electricity Agency respectively, representing the Agency.

3/ The Ethiopian Civil Aviation Authority and the Ethiopian Electricity Agency shall:

- a) carry out functions delegated to them under sub-article (2) of this Article in accordance with this Proclamation, and regulations and directives issued hereunder;
- b) forward to the Agency information regarding the services they have rendered by way of delegation.

4/ Investments other than those referred to in sub- article (1) and (2) of this Article shall fall under the jurisdiction of regional investment organs.

PART TWO

INVESTMENT OBJECTIVES AND AREAS OF INVESTMENT

5. Investment Objectives

The investment objectives of the Federal Democratic Republic of Ethiopia are designed to improve the living standards of the peoples of Ethiopia through the realization of sustainable economic and social development, the particulars of which are the following:

- 1/ to accelerate the country's economic development;
- 2/ to exploit and develop the immense natural resources of the country;
- 3/ to develop the domestic market through the growth of production, productivity and services;

1/ የሚከተሉት የሥራ መስኮች በመንግሥት ብቻ የሚካሄዱ ይሆናሉ፡-

ሀ) በተያያዙ ብሔራዊ ዋና ዋና መስመሮች የኤሌክትሪክ ኃይል የማስተላለፍና የማሠራጨት ሥራ፤

ለ) ፈጣን የፖስታ አገልግሎትን ሳይጨምር የፖስታ አገልግሎት፤

ሐ) ከሃምሳ መንገደኞች በላይ የመጫን አቅም ባለው አውሮፕላን የሚካሄድ የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት፡፡

2/ በሚከተሉት የሥራ መስኮች ባለሀብቶች ኢንቨስት ለማድረግ የሚችሉት ከመንግሥት ጋር በመቀናጀት ብቻ ይሆናል፡-

ሀ) የጦር መሣሪያዎችን፣ ጥይቶችንና ለጦር መሣሪያነት የሚሆኑ ወይም የጦር መሣሪያ ለመሥራት የሚያገለግሉ ፈንጂዎችን ማምረት፤

ለ) የቴሌኮም አገልግሎት፡፡

3/ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ለመንግሥት የተከለሉ ወይም ከመንግሥት ጋር በቅንጅት ብቻ የሚካሄዱ የሥራ መስኮች ለግል ባለሀብት ክፍት እንዲሆኑ በሚያወጣው ደንብ ሊወሰን ይችላል፡፡

፪.5)፤ 8

7. ለአገር ውስጥ ባለሀብቶች የተከለሉ የሥራ መስኮች

በአገር ውስጥ ባለሀብቶች ብቻ የሚካሄዱ የሥራ መስኮች የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ ይወሰናሉ፡፡

8. ለውጭ ባለሀብቶች የተፈቀዱ የሥራ መስኮች

የውጭ ባለሀብቶች የሚሠማሩባቸው የሥራ መስኮች የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ ይወሰናሉ፡፡

9. ከመንግሥት ጋር በቅንጅት ስለሚካሄድ ኢንቨስትመንት

የፕራይቪታይዜሽንና የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ እጅንሲ ማንኛውም ባለሀብት ከመንግሥት ጋር በቅንጅት ኢንቨስት ለማድረግ የሚያቀርበውን የፕሮጀክት ሃሳብ ይቀበላል፤ ለኢንዱስትሪ ሚኒስቴር አቅርቦ ያስወስናል፤ ሲፈቀድም በቅንጅት ተሳታፊ የሚሆነውን የልማት ድርጅት ይሰይማል፡፡

ክፍል ሦስት

ስለኢንቨስትመንት ቅርፆችና ለውጭ ባለሀብቶች

ስለሚጠየቅ የካፒታል መጠን

- 4/ to increase foreign exchange earnings by encouraging expansion in volume, variety and quality of the country's export products and services as well as to save foreign exchange through production of import substituting products locally;
- 5/ to encourage balanced development and integrated economic activity among the regions and to strengthen the inter-sectoral linkages of the economy;
- 6/ to enhance the role of the private sector in the acceleration of the country's economic development;
- 7/ to enable foreign investment play its role in the country's economic development;
- 8/ to create ample employment opportunities for Ethiopians and to advance the transfer of technology required for the development of the country.

6. Areas of Investment Reserved for the Government or Joint Investment with the Government

- 1/ The following areas of investment shall exclusively be reserved for the government:
 - a) transmission and distribution of electrical energy through the integrated national grid system;
 - b) postal services with the exception of courier services;
 - c) air transport services using aircraft with a seating capacity of more than fifty passengers.
- 2/ Investors shall be allowed to invest in the following areas only jointly with the government:
 - a) manufacturing of weapons and ammunition;
 - b) telecom services.
- 3/ The Council of Ministers may, whenever it deems necessary, determine, by issuing regulation, that areas of investment exclusively reserved for the government or for joint investment with the government be opened to private investors.

0. የኢንቨስትመንት ሥራ የሚካሄድባቸው ቅርፆች

1/ የኢንቨስትመንት ሥራ ከሚከተሉት ቅርፆች በአንደኛው ሊካሄድ ይችላል፡-

ሀ) በግለሰብ፤

ለ) በኢትዮጵያ ወይም በውጭ አገር ሕግ መሠረት በተቋቋመ የንግድ ማኅበር፤

ሐ) አግባብ ባለው ሕግ መሠረት በተቋቋመ የመንግሥት የልማት ድርጅት፤

መ) አግባብ ባለው ሕግ መሠረት በተቋቋመ የኅብረት ሥራ ማኅበር፡፡

2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ድንጋጌ በተመለከቱት ቅርፆች የሚካሄድ ማንኛውም ኢንቨስትመንት በንግድ ሕግ ወይም አግባብ ባለው ሌላ ሕግ መሠረት መመዝገብ አለበት፡፡

፪ሺ.፮)፤9

01. ለውጭ ባለሀብት ስለሚጠየቅ ዝቅተኛ የካፒታል መጠን

1/ የውጭ ባለሀብት በዚህ አዋጅ መሠረት ኢንቨስት ለማድረግ የሚፈቀድለት ለአንድ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክት ከ2)ሺ የአሜሪካን ዶላር ያላነሰ ካፒታል የመደበ እንደሆነ ነው፡፡

2/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ድንጋጌ ቢኖርም ከአገር ውስጥ ባለሀብት ጋር በቅንጅት ኢንቨስት ለሚያደርግ የውጭ ባለሀብት የሚጠየቀው ዝቅተኛ የካፒታል መጠን 1)ሺ የአሜሪካን ዶላር ይሆናል፡፡

3/ በአርኪቴክቸር ወይም በኢንጂነሪንግ ሥራዎች ወይም በተዛማጅ የቴክኒክ ማማከር አገልግሎት፣ በቴክኒክ ምርመራና ትንተና ወይም በአሳታሚነት ሥራ ኢንቨስት የሚያደርግ የውጭ ባለሀብት የሚጠየቀው ዝቅተኛ የካፒታል መጠን፡-

ሀ) በተናጠል ሲሆን 1)ሺ የአሜሪካን ዶላር ይሆናል፤

ለ) ከአገር ውስጥ ባለሀብት ጋር በቅንጅት ሲሆን »ሺ የአሜሪካን ዶላር ይሆናል፡፡

4/ ከነባር ኢንቨስትመንቱ የሚያገኘውን ትርፍ ወይም የትርፍ ድርሻ መልሶ ኢንቨስት የሚያደርግ የውጭ ባለሀብት መነሻ ካፒታል እንዲመድብ አይጠየቅም፡፡

5/ ማንኛውም የውጭ ባለሀብት ወደ አገር ውስጥ ያስገባውን የኢንቨስትመንት ካፒታል በኤጀንሲው በማስመዝገብ የምስክር ወረቀት መያዝ ይኖርበታል፡፡ ኤጀንሲው ለባለሀብቱ የሚሰጠውን የምስክር ወረቀት ቅጂ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ይልካል፡፡

7. Areas of Investment Reserved for Domestic Investors

Areas of investment exclusively reserved for domestic investors shall be specified by regulation to be issued by the Council of Ministers.

8. Areas of Investment Allowed for Foreign Investors

Areas of investment open for foreign investors shall be determined by regulation to be issued by the Council of Ministers.

9. Investments to be Undertaken Jointly with the Government

The Privatization and Public Enterprises Supervising Agency shall receive investment proposals submitted by any private investor intending to invest jointly with the government; it shall submit same to the Ministry of Industry for decision and, upon approval, designate a public enterprise to invest as partner in the joint investment.

PART THREE**FORMS OF INVESTMENT AND CAPITAL REQUIREMENT FOR FOREIGN INVESTORS****10. Forms of Investment**

1/ Investments may be carried out in one of the following forms:

- sole proprietorship;
- business organization incorporated in Ethiopia or abroad;
- public enterprise established in accordance with the relevant law;
- cooperative society formed in accordance with the relevant law.

2/ Any investment made in the forms prescribed under sub-article (1) of this Article shall be registered in accordance with the Commercial Code or other applicable law.

ክፍል አራት **ስለኢንቨስትመንት ፈቃድ**

02. ስለኢንቨስትመንት ፈቃድ አስፈላጊነት

1/ የሚከተሉት ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ ያስፈልጋቸዋል፡-

ሀ) የውጭ ባለሀብቶች፤

ለ) በቅንጅት ኢንቨስት የሚያደርጉ የአገር ውስጥና የውጭ ባለሀብቶች፤

ሐ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ 2(5) መሠረት እንደ አገር ውስጥ ባለሀብት በመቆጠር ኢንቨስት የሚያደርጉ በትውልድ ኢትዮጵያውያን ያልሆኑ የውጭ አገር ዜጎች፤

ፊ.5)፤

መ) የኢንቨስትመንት ማበረታቻ በሚሰጥበት የሥራ መስክ ኢንቨስት የሚያደርጉና የማበረታቻው ተጠቃሚ መሆን የሚፈልጉ የአገር ውስጥ ባለሀብቶች፡፡

2/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ድንጋጌ ቢኖርም፡-

ሀ) የኢንቨስትመንት ማበረታቻ በማይሰጥባቸው የሥራ መስኮች የሚሠማሩ፤ ወይም

ለ) የኢንቨስትመንት ማበረታቻ በማይሰጥባቸው የሥራ መስኮች የማበረታቻው ተጠቃሚ ሳይሆኑ ኢንቨስት ለማድረግ የሚፈልጉ፤

እንደ አገር ውስጥ ባለሀብት የተቆጠሩ በትውልድ ኢትዮጵያውያን ያልሆኑትን ሳይጨምር የአገር ውስጥ ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ ማውጣት ሳያስፈልጋቸው የአገሪቱን ሕጎች አክብረው ኢንቨስት የማድረግ መብታቸው የተጠበቀ ነው፡፡

3/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) የተደነገገው ቢኖርም ነባር ድርጅትን ገዝቶ ባለበት ሁኔታ ለማካሄድ ወይም የነባር ድርጅትን አክሲዮን ለመግዛት የሚፈልግ የውጭ ባለሀብት ጥያቄውን ለንግድ ሚኒስቴር በማቅረብ በቅድሚያ የሚኒስቴሩን ፈቃድ ማግኘት ይኖርበታል፡፡

4/ የንግድ ሚኒስቴር በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (3) መሠረት ጥያቄ ሲቀርብለት ባለሀብቱ የሚገዛው ነባር ድርጅት ወይም አክሲዮን ገዝቶ አባል የሚሆንበት ማኅበር የተሠማራበት የሥራ መስክ ለውጭ ባለሀብት የተፈቀደ መሆኑን፤ በዚህ አዋጅ የተመለከተው መነሻ ካፒታል እና በንግድ ምዝገባና ፈቃድ አዋጅ የተመለከቱት ሌሎች ግዴታዎች መሟላታቸውን ማረጋገጥ ይኖርበታል፡፡

5/ የንግድ ሚኒስቴር በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (4) መሠረት ማመልከቻውን በመመርመር፡-

ሀ) ጥያቄውን ከተቀበለው ተገቢውን ክፍያ በማስከፈል የንግድ ሥራ ፈቃዱን ይተካል

11. Minimum Capital Requirements for Foreign Investors

1/ Any foreign investor, to be allowed to invest pursuant to this Proclamation, shall be required to allocate a minimum capital of USD 200,000 for a single investment project.

2/ Notwithstanding the provision of sub-article (1) of this Article, the minimum capital required of a foreign investor investing jointly with a domestic investor shall be USD 150,000.

3/ The minimum capital required of a foreign investor investing in architectural or engineering works or related technical consultancy services, technical testing and analysis or in publishing work shall be:

a) USD 100,000 if the investment is made wholly on his own;

b) USD 50,000 if the investment is made jointly with a domestic investor.

4/ A foreign investor re-investing his profits or dividends generated from his existing enterprise may not be required to allocate a minimum capital.

5/ Any foreign investor having brought investment capital into the country shall have registered same by the Agency and obtain a certificate of registration. The Agency shall send a copy of the certificate to the National Bank of Ethiopia.

PART FOUR

INVESTMENT PERMIT

12. Requirement of Investment Permit

1/ The following investors shall be required to obtain investment permits:

a) foreign investors;

b) domestic and foreign investors investing in partnership;

c) foreign nationals, not Ethiopian by origin, treated as a domestic investors pursuant to Article 2(5) of this Proclamation;

ወይም የአክሲዮን ዝውውሩን ይመዘግባል፤
ወይም

- ለ) ጥያቄውን ካልተቀበለው ያልተቀበለበትን ምክንያት ለባለሀብቱ በጽሑፍ ያሳውቃል፡፡

፩.5)፤ 1

03. በአገር ውስጥ ባለሀብት ስለሚቀርብ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ጥያቄ

ማንኛውም የአገር ውስጥ ባለሀብት የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለማግኘት ለዚሁ ተግባር የተዘጋጀውን የማመልከቻ ቅጽ በመሙላት ከሚከተሉት ሠነዶች ጋር አግባብ ላለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት በአንድ ቅጂ ማቅረብ አለበት፡-

- 1/ ማመልከቻው የተፈረመው በወኪል ከሆነ የውክልና ሥልጣን ማረጋገጫ ሰነድ ፎቶ ኮፒ፤
- 2/ ኢንቨስትመንቱ የሚካሄደው በግለሰብ ከሆነ የባለሀብቱ የመታወቂያ ካርድ ፎቶ ኮፒ ወይም የአገር ውስጥ ባለሀብትነት መታወቂያ ካርድ ፎቶ ኮፒ እና ሁለት የቅርብ ጊዜ ጉርድ ፎቶግራፎች፤
- 3/ ኢንቨስትመንቱ የሚካሄደው በንግድ ማኅበር ከሆነ የማኅበሩ የመመሥረቻ ጽሑፍና የመተዳደሪያ ደንብ ፎቶ ኮፒ ወይም ማኅበሩ አዲስ የሚቋቋም ከሆነ ከዚህ በተጨማሪ የማኅበርተኞች መታወቂያ ካርድ ፎቶ ኮፒ ወይም የአገር ውስጥ ባለሀብትነት መታወቂያ ካርድ ፎቶ ኮፒ፤
- 4/ ኢንቨስትመንቱ የሚካሄደው በመንግሥት የልማት ድርጅት ከሆነ ድርጅቱ የተቋቋመበት ደንብ ፎቶ ኮፒ ወይም የመመሥረቻ ጽሑፍና የመተዳደሪያ ደንብ ፎቶ ኮፒ፤
- 5/ ኢንቨስትመንቱ የሚካሄደው በኅብረት ሥራ ማኅበር ከሆነ የማኅበሩ የመተዳደሪያ ደንብ ፎቶ ኮፒ፡፡

04. በውጭ ባለሀብት ስለሚቀርብ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ጥያቄ

- 1/ ማንኛውም የውጭ ባለሀብት አዲስ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለማግኘት ለዚሁ ተግባር የተዘጋጀውን የማመልከቻ ቅጽ በመሙላት ከሚከተሉት ሠነዶች ጋር ለኢጀንሲው በአንድ ቅጂ ማቅረብ ይኖርበታል፡-

- ሀ) ማመልከቻው የተፈረመው በወኪል ከሆነ የውክልና ሥልጣን ማረጋገጫ ሰነድ ፎቶ ኮፒ፤
- ለ) ኢንቨስትመንቱ የሚካሄደው በግለሰብ ከሆነ የባለሀብቱን ማንነት የሚያሳዩ አግባብነት ያላቸው የፀና ፓስፖርት ገጾች ፎቶ ኮፒ እና ሁለት የቅርብ ጊዜ ጉርድ ፎቶግራፎች፤

- d) domestic investors investing in areas eligible for incentives and who are seeking to be beneficiaries of such incentives.

- 2/ Notwithstanding the provision of sub-article (1) of this Article, domestic investors, excluding foreign nationals who are not of Ethiopian origin, shall have the right to invest, without having an investment permit, in conformity with the relevant laws of the country:

- a) in areas not eligible for incentives; or
- b) waiving their right of entitlement in those areas eligible for incentives.

- 3/ Notwithstanding the provision of sub-article (1) of this Article, a foreign investor intending to buy an existing enterprise in order to operate it as it stands or to buy shares of an existing enterprise shall obtain prior approval from the Ministry of Trade.

- 4/ The Ministry of Trade shall, upon receipt of a request made in accordance with sub-article (3) of this Article, ascertain, in both cases of transfer, that the enterprise is engaged in areas allowed for foreign investors, the minimum capital requirement provided for in this Proclamation and other requirements laid down in the Commercial Registration and Business Licensing Proclamation are fulfilled.

- 5/ The Ministry of Trade shall, after examining the request in accordance with sub-article (4) of this Article:

- a) replace the business license or register the share transfer, upon receipt of the appropriate fee, where the application is found acceptable; or
- b) notify to the investor its decision and the reason thereof in writing, where the application is found unacceptable.

፪.፭)፡

ሐ) እንደውጭ ባለሀብት መቆጠር የፈለገ መደበኛ ነዋሪነቱ በውጭ አገር የሆነ ኢትዮጵያዊ ከሆነ በውጭ አገር ነዋሪ መሆኑን የሚገልጽ ሰነድ ፎቶ ኮፒ፤

መ) ኢንቨስትመንቱ የሚካሄደው ኢትዮጵያ ውስጥ በተቋቋመ የንግድ ማኅበር ከሆነ፡-

(1) የማኅበሩ የመመሥረቻ ጽሑፍና የመተዳደሪያ ደንብ ፎቶ ኮፒ ወይም ማኅበሩ አዲስ የሚቋቋም ከሆነ ከዚህ በተጨማሪ የእያንዳንዱን የማኅበር አባል ማንነት የሚያሳይ አግባብነት ያላቸው የፀና ፓስፖርት ገጾች ፎቶ ኮፒ እና የማኅበሩ ሥራ አስኪያጅ የቅርብ ጊዜ ሁለት ጉርድ ፎቶግራፎች፤

(2) በማኅበሩ ውስጥ እንደ አገር ውስጥ ባለሀብት የተቆጠረ የውጭ ዜጋ ካለ የአገር ውስጥ ባለሀብትነት መታወቂያ ካርድ ፎቶ ኮፒ፤

(3) በማኅበሩ ውስጥ የንግድ ማኅበር ወይም የውጭ አገር ቅርንጫፍ ማኅበር ካለ የመመሥረቻ ጽሑፍና የመተዳደሪያ ደንብ ወይም የዋና ማኅበሩ ተመሳሳይ ሰነድ ፎቶ ኮፒ፤ የንግድ ምዝገባ ምስክር ወረቀት እና የዋና ማኅበሩ ሥልጣን ያለው አካል በኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ለማድረግ የወሰነበት ቃለ ጉባዔ ፎቶ ኮፒ፡፡

ሠ) ኢንቨስትመንቱ የሚካሄደው ውጭ አገር በተቋቋመ የንግድ ማኅበር የኢትዮጵያ ቅርንጫፍ ከሆነ፡-

(1) የዋና ማኅበሩ የመመሥረቻ ጽሑፍ እና የመተዳደሪያ ደንብ ወይም የማኅበሩ ተመሳሳይ ሰነድ ፎቶ ኮፒ፤

(2) የቅርንጫፉ ሥራ አስኪያጅ የተሾመበት ሰነድ ፎቶ ኮፒ እና የቅርብ ጊዜ ሁለት ጉርድ ፎቶግራፎች፤ የቅርንጫፉን ወኪል ማንነት የሚገልጹ አግባብነት ያላቸው የፀና ፓስፖርት ገጾች ፎቶ ኮፒ ወይም የመታወቂያ ካርድ ፎቶ ኮፒ እና የማኅበሩ የንግድ ምዝገባ የምስክር ወረቀት ፎቶ ኮፒ፤

(3) የዋና ማኅበሩ ሥልጣን ያለው አካል

13. Application for Investment Permit by a Domestic Investor

An application for investment permit by a domestic investor shall be made in a form designed for such purpose and submitted to the appropriate investment organ together with the following documents in one copy:

- 1/ where the application is signed by an agent, a photocopy of his power of attorney;
- 2/ where the investment is to be made by an individual person, a photocopy of his identity card or a photocopy of the identity card evidencing his domestic investor status and his recent two passport size photographs;
- 3/ where the investment is to be made by a business organization, a photocopy of its memorandum and articles of associations or where the business organization is to be newly established, in addition, it shall submit a photocopy of the shareholders identity cards or a photocopy of identity cards evidencing their domestic investor status;
- 4/ where the investment is to be made by a public enterprise, a photocopy of the regulation under which it is established or a photocopy of its memorandum and articles of associations;
- 5/ where the investment is to be made by a cooperative society, a photocopy of its articles of association.

14. Application for Investment Permit by a Foreign Investor

1/ Application for investment permit by a foreign investor shall be made in a form designed for such purpose and submitted to the Agency together with the following documents in one copy:

- a) where the application is signed by an agent, a photocopy of his power of attorney;
- b) where the investment is to be made by an individual person, a photocopy of the relevant pages of a valid passport showing his identity and his recent two passport size photographs;

፪.፭)፡

በኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ለማድረግ የወሰነበት ቃለ ጉባዔ ፎቶ ኮፒ።

ረ) ኢንቨስትመንቱ የሚካሄደው በአገር ውስጥና በውጭ ባለሀብት በቅንጅት ከሆነ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1)(መ) ከተመለከቱት ሰነዶች በተጨማሪ እንደ አግባቡ የአገር ውስጥ ባለሀብቱ የመታወቂያ ካርድ ፎቶ ኮፒ ወይም እንደ አገር ውስጥ ባለሀብት የተቆጠረበት የመታወቂያ ካርድ ፎቶ ኮፒ፤

ሰ) እንደአስፈላጊነቱ ኤጀንሲው ሲያምንበት የባለሀብቱን የፋይናንስ አቋም ወይም ማንነት የሚያሳይ ማስረጃ።

2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) የተጠቀሱት ምንጫቸው ከኢትዮጵያ ውጭ የሆኑ ሰነዶች፤ ሰነዶችን ለማረጋገጥ ሥልጣን ባለው የውጭና የአገር ውስጥ አካላት መረጋገጥ ይኖርባቸዋል።

3/ ፈቃዱ የተጠየቀው ፕሮጀክት በማዘግየት በተሰረዘበት ሰው የሆነ እንደሆነ ኤጀንሲው ያለፈው ፕሮጀክት የዘገየበትና ፕሮጀክቱን ለመሰረዝ ያበቁት ምክንያቶች የተስተካከሉ መሆኑን ማረጋገጥ ይኖርበታል።

05. ለማስፋፋት ወይም ለማሻሻል ስለሚቀርብ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ጥያቄ

ማንኛውም ባለሀብት የማስፋፋት ወይም የማሻሻል ኢንቨስትመንት ፈቃድ ለማግኘት ለዚሁ ተግባር የተዘጋጀውን የማመልከቻ ቅጽ በመሙላት ከሚከተሉት ሰነዶች ጋር ለኤጀንሲው በአንድ ቅጂ ማቅረብ አለበት፡-

1/ የማመልከቻ ቅጹ የተፈረመው በወኪል ከሆነ የውክልና ሥልጣን ማረጋገጫ ሰነድ ፎቶ ኮፒ፤

2/ ኢንቨስትመንቱ የሚካሄደው በግለሰብ ከሆነ እንደሁኔታው የባለሀብቱን ማንነት የሚያሳዩ አግባብነት ያላቸው የፀና ፓስፖርት ገጾች ፎቶ ኮፒ ወይም እንደ አገር ውስጥ ባለሀብት የተቆጠረበት መታወቂያ ካርድ ፎቶ ኮፒ እና የቅርብ ጊዜ ሁለት ጉርድ ፎቶግራፎች፤

6ሺ.5)፣ 4

3/ ኢንቨስትመንቱ የሚካሄደው በንግድ ማኅበር ከሆነ የማኅበሩ የመመሥረቻ ጽሑፍና የመተዳደሪያ ደንብ ፎቶ ኮፒ እና የማኅበሩ ሥራ አስኪያጅ የቅርብ ጊዜ ሁለት ጉርድ ፎቶግራፎች፤

c) where the investment is to be made by an Ethiopian permanently residing abroad, preferring treatment as a foreign investor, a photocopy of a document evidencing that he is residing abroad;

d) where the investment is to be made by a business organization incorporated in Ethiopia:

(1) a photocopy of its memorandum and articles of associations or where it is to be newly established, in addition, it shall submit a photocopy of the relevant pages of a valid passport of each shareholder showing his identity and recent two passport size photographs of the general manager;

(2) where there is a foreign national treated as a domestic investor in the business organization, a photocopy of the identity card evidencing the domestic investor status;

(3) where there is a juridical person or a branch of a foreign juridical person in the business organization, a photocopy of its memorandum of association and articles of association or similar documents of the parent company, commercial registration certificate and a photocopy of the minutes of resolution passed by the authorized organ of the parent company authorizing the juridical person or the branch to invest in Ethiopia.

e) where the investment is to be made by an Ethiopian branch of a foreign business organization incorporated abroad:

(1) a photocopy of its memorandum and articles of associations or a similar document of the parent company;

(2) a photocopy of a document attesting the appointment of the branch manager and his two recent passport size photographs, a photocopy of the relevant pages of a valid passport or identity card of the branch agent and a photocopy of commercial registration certificate of the business organization;

4/ የነባር ድርጅቱ የፀና የንግድ ሥራ ፈቃድ ፎቶ ኮፒ፤ እና

5/ የፕሮጀክት አዋጪነት ጥናት ፎቶ ኮፒ፡፡

06. ስለኢንቨስትመንት ፈቃድ አሰጣጥ

1/ አግባብ ያለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት የኢንቨስትመንት ፈቃድ ማመልከቻው በዚህ አዋጅ አንቀጽ 03፣ አንቀጽ 04 ወይም አንቀጽ 05 ተሟልቶ ሲቀርብለት በባለሀብቱ ሊካሄድ የታቀደውን የኢንቨስትመንት ሥራ ከዚህ አዋጅና አዋጁን ለማስፈጸም ከሚወጡ ደንቦችና መመሪያዎች አንፃር በመመርመር፡-

ሀ) ማመልከቻውን ከተቀበለው ተገቢውን የአገልግሎት ክፍያ በማስከፈል ለባለሀብቱ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ይሰጣል፤ ወይም

ለ) ማመልከቻውን ካልተቀበለው ያልተቀበለበትን ምክንያት ለባለሀብቱ በጽሑፍ ያሳውቃል፡፡

2/ አግባብ ያለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት የኢንቨስትመንት ፈቃዱን ከሰጠ በኋላ ለአስፈላጊው ክትትል ለሚመለከታቸው መሥሪያ ቤቶች ያሳውቃል፡፡

3/ የኢንቨስትመንት ፈቃድ የተሠጠው ባለሀብት የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቱን አጠናቆ ማምረት ወይም አገልግሎት መስጠት እስከሚጀምርበት ጊዜ ድረስ የንግድ ሥራ ፈቃድ እንዲያወጣ አይጠየቅም፡፡

4/ አግባብ ያለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት በጽሑፍ ሳይፈቅድ የኢንቨስትመንት ፈቃድን ለሌላ ሰው ማስተላለፍ አይችልም፡፡

5/ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለሌላ ሰው ሲተላለፍ ወይም በይዘቱ ሌሎች ለውጦች ሲደረጉ አግባብ ላለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት ቀርቦ መፈቀድ ይኖርበታል፡፡

6/ ማንኛውም ባለሀብት በማናቸውም ጊዜ የአገር ውስጥ እና የውጭ ባለሀብት ጣምራ የኢንቨስትመንት ፈቃዶችን በመያዝ ኢንቨስት ማድረግ አይችልም፡፡

6ሺ.5)፣5

07. ስለኢንቨስትመንት ፈቃድ ዕድሳት

1/ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ባለሀብቱ ምርቱን ወይም አገልግሎቱን ለገበያ ማቅረብ እስከሚጀምርበት ጊዜ ድረስ በየዓመቱ መታደስ አለበት፡፡

2/ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለማሳደስ የሚቀርብ ማመልከቻ ፈቃዱ የሚያገለግልበት የአንድ ዓመት ጊዜ እንዳለቀ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ቀርቦ መታደስ አለበት፡፡

3/ አግባብ ያለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት ባለሀብቱ የፕሮጀክት ትግበራውን ሊጀምር ወይም ሊጨርስ ያልቻለው በበቂ ምክንያት መሆኑን ሲያምንበት ፈቃዱን ያድስለታል፡፡

(3) a photocopy of the minutes of resolution of the authorized organ of the parent company authorizing the establishment of a branch company in Ethiopia.

f) where it is a joint investment by domestic and foreign investors, in addition to the documents provided under sub-article (1)(d) of this Article, a photocopy of the identity card or a photocopy of the identity card evidencing the domestic investor status of the domestic investor, as the case may be;

g) a document evidencing the financial position or, identity or profile of the investor, as deemed appropriate by the Agency.

2/ All documents under sub-article (1) of this Article whose sources are outside of Ethiopia shall be authenticated by a foreign and domestic notary.

3/ Where the permit is requested by a person whose permit was cancelled due to deliance of project, the Agency shall ascertain that the causes of the deliance and cancellation are rectified.

15. Application for Investment Permit for Expansion or Upgrading

An application for investment permit to expand or upgrade an existing enterprise shall be made in a form designed for such purpose and submitted to the Agency together with the following documents in one copy:

1/ where the application is signed by an agent, a photocopy of his power of attorney;

2/ where the investment is made by a sole proprietor, a photocopy of the relevant pages of his valid passport or an identity card of his domestic investor status or a photocopy of his identity card and his two recent passport size photographs, as the case may be;

4/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ድንጋጌ ቢኖርም ማንኛውም ባለሀብት ፈቃድ ከወሰደበት ጊዜ ጀምሮ የፕሮጀክቱን ትግበራ ሳይጀምር ሁለት ዓመት ካለፈው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የኢንቨስትመንት ፈቃዱ ይሠረዛል፡፡

08. በትግበራ ላይ የሚገኝ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክትን ስለማስተላለፍ

1/ የንግድ ሥራ ፈቃድ ከማውጣቱ በፊት በትግበራ ላይ የሚገኝ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቱን ለሌላ ባለሀብት ማስተላለፍ የሚፈልግ ማንኛውም ባለሀብት ጥያቄውን ለዚህ ዓላማ በተዘጋጀ ቅፅ ሞልቶ አግባብ ላለው የኢንቨስትመንት አካል በማቅረብ ማስፈቀድ ይኖርበታል፡፡

2/ ባለሀብቱ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ከሚቀርብ ማመልከቻ ጋር የሚከተሉትን ሰነዶች አያይዞ ማቅረብ ይኖርበታል፡-

ሀ) የታደሰ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ፎቶ ኮፒ፤

ለ) ሰነዶችን ለማረጋገጥ ሥልጣን ባለው አካል የተረጋገጠ የሽያጭ ስምምነት ፎቶ ኮፒ፤

ሐ) እንደ ሁኔታው ለፕሮጀክቱ ማስፈጸሚያ በሊዝ የተረከበው መሬት ለገዢው የተላለፈበት ሰነድ ፎቶ ኮፒ፡፡

09. የኢንቨስትመንት ፈቃድን ስለማገድ ወይም ስለመሰረዝ

1/ ባለሀብቱ ይህን አዋጅ ወይም ይህን አዋጅ ለማስፈጸም የወጡ ደንቦችን ወይም መመሪያዎችን የጣሰ እንደሆነ አስፈላጊውን የማስተካከያ እርምጃ እስኪወስድ ድረስ አግባብ ያለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት የኢንቨስትመንት ፈቃዱን ሊያግድበት ይችላል፡፡

2/ አግባብ ያለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት ከሚከተሉት ምክንያቶች አንዱን በተጨማሪ ሲያረጋግጥ የኢንቨስትመንት ፈቃዱን ሊሠርዝ ይችላል፡-

ሀ) ባለሀብቱ የኢንቨስትመንት ፈቃዱን ያገኘው በማታለል ወይም የሐሰት መረጃ ወይም መግለጫ በማቅረብ ከሆነ፤

ለ) የተሠጡት ማበረታቻዎች ከታቀደላቸው ዓላማ ውጭ ውለው ወይም ከሕግ ውጭ ለሌላ ሰው ተላልፈው ከተገኙ፤

ሐ) ባለሀብቱ ያለበቁ ምክንያት በዚህ አዋጅ አንቀጽ 07 በተደነገገው መሠረት የኢንቨስትመንት ፈቃዱን ያሳደሰ እንደሆነ፤

መ) ባለሀብቱ ስለፕሮጀክቱ አፈጻጸም በተከታታይ ለሁለት ጊዜ የሚጠበቅበትን ሪፖርት ያላቀረበ ከሆነ፤ ወይም

ሠ) የፕሮጀክቱ ትግበራ ተጀምሮ በጊዜው

3/ where the investment is made by a business organization, a photocopy of the company's memorandum and articles of associations and two recent passport size photographs of the general manager;

4/ a photocopy of a valid business license of the existing enterprise; and

5/ a photocopy of project feasibility study.

16. Issuance of Investment Permit

1/ Upon receipt of an application made in accordance with Article 13, Article 14 or Article 15 of this Proclamation, the appropriate investment organ shall, after examining the intended investment activity in light of this Proclamation, and regulations and directives issued hereunder:

a) issue investment permit upon receipt of the appropriate fee, where the application is found acceptable; or

b) notify the investor of its decision and the reason thereof in writing, where the application is found unacceptable.

2/ The appropriate investment organ shall, after issuing the investment permit, notify the concerned institutions so that the latter could conduct the necessary follow up.

3/ A holder of an investment permit may not be required to obtain a business license until the commencement of production or rendering of service upon completion of his project.

4/ An investment permit may not be transferred to another person without prior written approval of the appropriate investment organ.

5/ Where an investment permit is transferred to another person or where any change is made in its content, it shall be submitted to the appropriate investment organ for approval.

6/ No investor may, at any time, be allowed to invest by holding both a domestic and a foreign investment permit.

ካልተጠናቀቀ እና ኤጀንሲውም ፕሮጀክቱ እንደማይጠናቀቅ ሲያምንበት፡፡

- 3/ አግባብ ያለው የኢንቨስትመንት መስሪያ ቤት በዚህ አንቀጽ መሠረት የሚያደርገውን የኢንቨስትመንት ፈቃድ ስረዛ እርምጃ ለሚመለከታቸው አካላት ያሳውቃል፡፡ የኢንቨስትመንት ፈቃድ የተሰረዘበት ባለሀብት ፈቃዱ ከተሰረዘበት ቀን ጀምሮ ሲያገኝ የነበረው ጥቅም ወዲያውኑ ይቋረጥበታል፡፡
- 4/ ፈቃዱ የተሰረዘበት ባለሀብት በማበረታቻነት ያገኛቸውን ጥቅሞች ፈቃዱ ከተሰረዘበት ቀን ጀምሮ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን እና አግባብነት ላላቸው ሌሎች አካላት ተመላሽ ያደርጋል፡፡
- 5/ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ፈቃዱን ከሰጠው የኢንቨስትመንት መስሪያ ቤት ውጭ በሌላ ማንኛውም አካል ሊታገድ ወይም ሊሠረዝ አይችልም፡፡
- 6/ የኢንቨስትመንት ፈቃዱ የተሰረዘበት ባለሀብት ከአንድ ዓመት በፊት አዲስ የኢንቨስትመንት ፈቃድ ማውጣት አይችልም፡፡

I. ሪፖርት ስለማድረግና ስለመተባበር

የኢንቨስትመንት ፈቃድ ያወጣ ማንኛውም ባለሀብት፡-

- 1/ ስለኢንቨስትመንቱ የአፈጻጸም ሂደት በየሦስት ወሩ አግባብ ላለው የኢንቨስትመንት መስሪያ ቤት ሪፖርት ማቅረብ፤ እና

፪.5)፣ 7

- 2/ አግባብ ባለው የኢንቨስትመንት መስሪያ ቤት ሲጠየቅ ስለሚያካሂደው የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ መረጃ መስጠት፤

አለበት፡፡

ክፍል አምስት

ስለቴክኖሎጂ ሽግግር ስምምነት እና የአገር ውስጥ ባለሀብት ከውጭ ኢንተርፕራይዝ ጋር ስለሚያደርገው የትብብር ስምምነት ምዝገባ

11. ስለቴክኖሎጂ ሽግግር ስምምነት

- 1/ ማንኛውም ባለሀብት ከኢንቨስትመንቱ ጋር በተያያዘ የቴክኖሎጂ ሽግግር ስምምነት በሚቀርብበት ጊዜ ስምምነቱን ለኤጀንሲው በማቅረብ ማስመዝገብ አለበት፡፡
- 2/ በዚህ አንቀጽ መሠረት የሚቀርብ የቴክኖሎጂ ሽግግር ስምምነት ምዝገባ ጥያቄ የሚከተሉትን ማሟላት ይኖርበታል፡-
 - ሀ) በቴክኖሎጂ ተቀባዩ የተፈረመ የተሟላ የማመልከቻ ቅጽ፤
 - ለ) በቴክኖሎጂ ተቀባይና አቅራቢው መካከል የተደረገ የተረጋገጠ የስምምነት ሰነድ ፎቶ

17. Renewal of Investment Permit

- 1/ An investment permit shall be renewed every year until the investor commences the marketing of his products or services.
- 2/ An application for renewal of an investment permit shall be submitted and renewed with in one month after the end of a period of one year for which the permit remains valid.
- 3/ The appropriate investment organ shall renew the investment permit, where satisfied, as to the existence of sufficient cause for the delay in the commencement or completion of his project implementation.
- 4/ Notwithstanding the provision of sub-article (1) of this Article, any investor who has not commenced implementing his project within two years since the issuance of the investment permit, shall have his permit cancelled without any precondition.

18. Transfer of an Investment Project Under Implementation Phase

- 1/ Any investor wishing to transfer his project, which is under implementation phase and for which a business license is not yet issued, to another investor shall submit his request, by filling an application form designed for this purpose, to an appropriate investment organ and get the approval of same.
- 2/ The investor shall submit, together with his application specified in sub-article (1) of this Article, the following documents:
 - a) a photocopy of renewed investment permit;
 - b) a photocopy of the sales agreement authenticated by a notary;
 - c) a photocopy of land lease agreement transferred to the buyer as the case may be.

19. Suspension or Revocation of Investment Permit

- 1/ Where an investor violates the provisions of this Proclamation or regulations or directives issued to implement this Proclamation, the appropriate investment organ may suspend the investment permit until the investor takes due corrective measures.

ኮፒ፤

ሐ) የቴክኖሎጂ ተቀባይ የፀና የንግድ ሥራ ፈቃድ ወይም የኢንቨስትመንት ፈቃድ ፎቶ ኮፒ፤ እና

መ) የቴክኖሎጂ አቅራቢው የንግድ ምዝገባ ወይም የንግድ ሥራ ፈቃድ ማስረጃ።

3/ ኤጀንሲው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) መሠረት የምዝገባ ማመልከቻው ተሟልቶ ሲቀርብለት የምዝገባ ማስረጃውን ለባለሀብቱ ይሠጣል።

4/ በዚህ አንቀጽ መሠረት በኤጀንሲው ያልተመዘገበ የቴክኖሎጂ ሽግግር ስምምነት ሕጋዊ ውጤት አይኖረውም።

5/ ኤጀንሲው በዚህ አንቀጽ መሠረት የሚያደርገውን የቴክኖሎጂ ሽግግር ስምምነት ምዝገባ ለሚመለከታቸው የፌዴራል መንግሥት አስፈጻሚ አካላት ያሳውቃል።

፪.5)፤ 8

12. ከወጪ ንግድ ጋር በተያያዘ የውጭ ኢንተርፕራይዝ የሀብት መዋጮ ሳያደርግ ስለሚያደርገው የትብብር ስምምነት

1/ ማንኛውም የአገር ውስጥ ባለሀብት ከወጪ ንግድ ጋር በተያያዘ የሀብት መዋጮ ከማያደርግ የውጭ ኢንተርፕራይዝ ጋር የሚፈጽመውን የትብብር ስምምነት ለኤጀንሲው በማቅረብ ማስመዝገብ አለበት።

2/ በዚህ አንቀጽ መሠረት የሚቀርብ የትብብር ስምምነት ምዝገባ ጥያቄ የሚከተሉትን ማሟላት ይኖርበታል፡-

ሀ) በአገር ውስጥ ባለሀብቱ የተፈረመ የተሟላ የማመልከቻ ቅጽ፤

ለ) በአገር ውስጥ ባለሀብቱና በውጭ ኢንተርፕራይዙ መካከል የተደረገ የተረጋገጠ ስምምነት ሰነድ ፎቶ ኮፒ፤

ሐ) የአገር ውስጥ ባለሀብቱ የፀና የንግድ ሥራ ፈቃድ ወይም የኢንቨስትመንት ፈቃድ ፎቶ ኮፒ፤ እና

መ) የውጭ ኢንተርፕራይዙ የንግድ ምዝገባ ወይም የንግድ ሥራ ፈቃድ ማስረጃ።

2/ The appropriate investment organ may revoke an investment permit where it ascertains that:

a) the investor obtained the permit fraudulently or by submitting false information or statements;

b) incentives granted are misused or illegally transferred to another person;

c) the investor has failed, without good cause, to renew the permit in accordance with Article 17 of this Proclamation;

d) the investor fails to submit progress report of his project for two consecutive periods; or

e) the project can not commence operation within the period and the Agency believes the project will not be operational.

3/ The appropriate investment organ shall notify the concerned institutions as to the measures of revocation taken in accordance with this Article. Upon revocation of an investment permit, the investor shall immediately lose entitlements to all benefits.

4/ An investor whose investment permit is revoked shall return, within one month as of the day of revocation, all the benefits granted to him to the Ethiopian Revenue and Customs Authority and other appropriate organs.

5/ An investment permit may not be suspended or revoked by any organ other than the appropriate investment organ having issued same.

6/ An investor whose investment permit is revoked may not be issued with a new investment permit before the lapse of one year from the date of revocation.

20. Duty to Report and Cooperate

Any investor with investment permit shall:

1/ submit progress reports on the implementation of his project to the appropriate investment organ at the end of every three months; and

3/ ኤጀንሲው በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ (2) መሠረት የምዝገባ ማመልከቻው ተሟልቶ ሲቀርብለት የምዝገባ ማስረጃውን ለባለሀብቱ ይሰጣል፡፡

4/ በዚህ አንቀጽ መሠረት በኤጀንሲው ያልተመዘገበ የትብብር ስምምነት ሕጋዊ ውጤት አይኖረውም፡፡

5/ ኤጀንሲው በዚህ አንቀጽ መሠረት የሚያደርገውን የትብብር ስምምነት ምዝገባ ለሚመለከታቸው አስፈጻሚ አካላት ያሳውቃል፡፡

ክፍል ስድስት

ስለኢንቨስትመንት ማበረታቻዎች፣ ዋስትናና ጥበቃ

13. ስለኢንቨስትመንት ማበረታቻዎች

1/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 5 የተመለከቱትን የኢንቨስትመንት ዓላማዎች መሠረት በማድረግ በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወጣ ደንብ ተለይተው የሚወሰኑ የሥራ መስኮች ማበረታቻ ማማኘት ብቁ ይሆናሉ፡፡

2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት የሚወጣው ደንብ የሚሰጡትን ማበረታቻዎች ዓይነትና መጠን ይወስናል፡፡

14. የማይንቀሳቀስ ንብረት ባለቤት ስለመሆን

1/ በፍትሐብሔር ሕግ ከአንቀጽ 3)(እስከ አንቀጽ 3)(3 የተደነገገው ቢኖርም የውጭ ባለሀብት ወይም እንደ አገር ውስጥ ባለሀብት የተቆጠረ የውጭ ዜጋ የመኖሪያ ቤትና ለኢንቨስትመንቱ ሥራ የሚያስፈልገው ንብረት ባለቤት ለመሆን ይችላል፡፡

2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) የተደነገገው ይህ አዋጅ ከመውጣቱ በፊት ኢንቨስት ያደረጉትንም ባለሀብቶች ይጨምራል፡፡

15. ስለኢንቨስትመንት ዋስትናና ጥበቃ

1/ ለኢንቨስትመንት የዋለ ሀብት ለሕዝብ ጥቅም ሲባልና በሕግ በተደነገገው መሠረት ካልሆነ በስተቀር ሊወሰድ ወይም ሊወረስ አይችልም፡፡

2/ ለኢንቨስትመንት የዋለ ሀብት ለሕዝብ ጥቅም ተብሎ ሲወሰድ ወይም ሲወረስ በወቅቱ የገበያ ዋጋ ተመጣጣኝ የሆነ ካሳ በቅድሚያ መከፈል አለበት፡፡

3/ ለዚህ አንቀጽ አላማ “መውረስ” የሚለው ቃል “መውሰድ” ከሚለው ጋር በተለዋዋጭነት

2/ provide information concerning his investment activities whenever required by the appropriate investment organ.

PART FIVE

REGISTRATION OF TECHNOLOGY TRANSFER AND COLLABORATION AGREEMENTS WITH DOMESTIC INVESTERS

21. Technology Transfer Agreement

1/ Where any investor concludes a technology transfer agreement related to his investment, he shall submit same to the Agency for registration.

2/ An application for registration of a technology transfer agreement submitted in accordance with this Article shall fulfill the following:

- a completed application form signed by the recipient of the technology;
- a photocopy of the authenticated agreement between the recipient and provider of the technology;
- a photocopy of a valid business license or investment permit of the recipient of the technology; and
- a certificate of registration or business license of the provider of the technology.

3/ The Agency shall, upon receipt of a complete application for registration in accordance with sub-article (2) of this Article, issue a certificate of registration to the investor.

4/ A technology transfer agreement which is not registered with the Agency in accordance with this Article shall have no legal effect.

5/ The Agency shall notify the relevant federal executive organs the registration of technology transfer agreement made in accordance with this Article.

በጥቅም ላይ የዋለ ሲሆን እርምጃውም ተገቢ ወይም ተመጣጣኝ የካሳ ክፍያን ያስከትላል፡፡

16. ገንዘብ ወደውጭ አገር ስለማዛወር

1/ ማንኛውም የውጭ ባለሀብት ከተፈቀደለት ኢንቨስትመንት ጋር በተያያዘ የሚከተሉትን ክፍያዎች በወቅቱ ባለው የምንዛሬ ተመን መሠረት በውጭ ምንዛሬ ከኢትዮጵያ ውጭ ለማዛወር ይችላል፡-

ሀ) ከኢንቨስትመንቱ ያገኘውን ትርፍና የትርፍ ድርሻ፤

ለ) ከውጭ አገር ላገኘው ብድር ዋና ገንዘብና ወለድ ክፍያ፤

ሐ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ 11 መሠረት ካስመዘገበው የቴክኖሎጂ ሽግግር ስምምነት ጋር የተያያዘ ክፍያ፤

፪.5)

መ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ 12 መሠረት ካስመዘገበው የትብብር ስምምነት ጋር የተያያዘ ክፍያ፤

ሠ) አክሲዮን ለአገር ውስጥ ባለሀብት ሲያዛወር ወይም ድርጅቱን በከፊል በአገር ውስጥ ባለሀብት ባለቤትነት ሥር ሲያደርግ ያገኘው ገንዘብ፤

ረ) ድርጅቱ ሲሸጥ ወይም ፈርሶ ሂሳቡ ሲጣራ የሚያገኘው ገቢ፤ እና

ሰ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ 15(2) መሠረት የሚፈጸም የካሳ ክፍያ፡፡

2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) የተመለከተው ቢኖርም በቅንጅት በተደረገ ኢንቨስትመንት ተሳታፊ የሆነ የአገር ውስጥ ባለሀብት ገንዘብ ወደ ውጭ ማዛወር አይፈቀድለትም፡፡

3/ በአንድ ድርጅት ውስጥ ተቀጥረው የሚሠሩ የውጭ አገር ዜጎች ካገኙት ደመወዝና ሌሎች ክፍያዎች የአገሪቱ የውጭ ምንዛሬ ሕግ በሚፈቀደው መሠረት ወደ ውጭ አገር መላክ ይችላሉ፡፡

ክፍል ሰባት

የኢንቨስትመንት አስተዳደር

17. የኢንቨስትመንት አስተዳደር አካላት

የኢንቨስትመንት አስተዳደር አካላት ኤጀንሲውንና በክልል ሕጎች የሚወሰኑ የክልል ኢንቨስትመንት አካላትን ያጠቃልላል፡፡

22. Export-Oriented Non-Equity Based Foreign Enterprise Collaboration Agreement

1/ Any domestic investor concluding a collaboration agreement with export-oriented non-equity based foreign enterprise shall register same with the Agency.

2/ An application for registration of a collaboration agreement made in accordance with this Article shall fulfill the following:

a) a completed application form signed by the domestic investor;

b) a photocopy of the authenticated collaboration agreement between the domestic investor and the foreign enterprise;

c) a photocopy of a valid business license or an investment permit of the domestic investor; and

d) a business registration certificate or a business license of the foreign enterprise.

3/ The Agency shall, upon receipt of a complete registration application in accordance with sub-article (2) of this Article, issue the certificate of registration to the investor.

4/ A collaboration agreement not registered with the Agency in accordance with this Article shall have no legal effect.

5/ The Agency shall notify the relevant federal executive organs the registration of the collaboration agreement made in accordance with this Article.

PART SIX

INVESTMENT INCENTIVES, GUARANTEES AND PROTECTION

23. Investment Incentives

1/ Areas of investment specified by regulation to be issued by the Council of Ministers pursuant to the investment objectives stated under Article 5 of this Proclamation shall be eligible for investment incentives.

18. የኤጀንሲው ሥልጣንና ተግባር

ኤጀንሲው፡-

- 1/ የኢንቨስትመንት ጉዳዮችን በተመለከተ በማዕከልነት በማገልገል የኢንቨስትመንት እንቅስቃሴዎችን ያበረታታል፤ ያስተባብራል፤ ያስፋፋል፤
- 2/ ምቹና ተወዳዳሪ የኢንቨስትመንት ከባቢ እንዲኖር ለማድረግ የሚወስዱ የፖሊሲና የአፈፃፀም ሀሳቦችን ያመነጫል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፤

፩.5)(1

- 3/ የውጭ ኢንቨስትመንቶች ሊመጡ ከሚችሉባቸው አገሮች ጋር አገሪቱ የምታደርጋቸውን የሁለትዮሽ የኢንቨስትመንት ማስፋፊያና ጥበቃ ስምምነቶች ይደራደራል፤ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ሲፈቀድም ይፈርማል፤
- 4/ ኢንቨስትመንትን ለማስፋፋትና ለማበረታታት እንዲሁም የአገሪቱን መልካም ገጽታ ለመገንባት የሚረዱ ጽሑፎችን እና ፊልሞችን ያዘጋጃል፤ ያሠራጫል፤ ዓውደ ርዕዮችን፤ ዓውደ ጥናቶችንና ሴሚናሮችን እንደአስፈላጊነቱ በአገር ውስጥና በውጭ አገር ያካሂዳል፤ በተዘጋጁ ተመሳሳይ ፕሮግራሞች ላይ ይሳተፋል፤ ሥልጠናዎችን ይሰጣል፤
- 5/ ኢንቨስትመንትን ለማስፋፋት በባለሀብቶች፤ በመንግሥታዊ መሥሪያ ቤቶች፤ በክልል መንግሥታትና በሌሎች ኢንቨስትመንትን በተመለከተ አግባብነት ባላቸው አካላት መካከል ግንኙነት እንዲኖር ያደርጋል፤ ያስተባብራል፤
- 6/ ማናቸውንም ኢንቨስትመንት ነክ መረጃዎች ይሰበስባል፤ ያጠናቅራል፤ ወቅታዊ ያደርጋል፤ ይተነትናል፤ ያሰራጫል፤
- 7/ ተጨባጭ የኢንቨስትመንት ዕድል መግለጫዎችን በማዘጋጀት ያስተዋውቃል፤ ሲጠየቅም በቅንጅት ለሚደረግ ኢንቨስትመንት ተሳታፊዎችን የማግኘት አገልግሎት ይሰጣል፤
- 8/ በተሰጠው የሥልጣን ክልል መሠረት የኢንቨስትመንት ፈቃድ ይሰጣል፤ ያድሳል፤ ይሠርዛል፤ እንዲሁም የውጭ ባለሀብቶች ወደ አገር ውስጥ ያስገቡትን የኢንቨስትመንት ካፒታል ይመዘግባል፤
- 9/ ከኢንቨስትመንት ጋር የተያያዙ የቴክኖሎጂ

- 2/ The regulation to be issued pursuant to sub-article (1) of this Article shall determine the type and extent of the entitlement to incentives.

24. Ownership of Immovable Property

- 1/ Notwithstanding the provisions from Article 390 to Article 393 of the Civil Code a foreign investor or a foreign national treated as domestic investor shall have the right to own a dwelling house and other immovable property requisite for his investment.

- 2/ The provisions of sub-article (1) of this Article shall also include those who have invested prior to the issuance of this Proclamation.

25. Investment Guarantees and Protection

- 1/ No investment may be expropriated or nationalized except for public interest and then, only in conformity with the requirements of the law.
- 2/ Adequate compensation, corresponding to the prevailing market value, shall be paid in advance in case of expropriation or nationalization of an investment for public interest.
- 3/ For the purpose of this Article the word “nationalization” shall be used interchangeably with the word “expropriation” and results in the payment of appropriate or adequate compensation.

26. Remittance of Funds

- 1/ Any foreign investor shall have the right, in respect of his approved investment, to make the following remittances out of Ethiopia in convertible foreign currency at the prevailing rate of exchange on the date of remittance:
 - a) profits and dividends accruing from the investment;
 - b) principal and interest payments on external loans;
 - c) payments related to a technology transfer agreement registered in accordance with Article 21 of this Proclamation;

ሽግግር ስምምነቶችን ይመዘግባል፤

0/ የውጭ ኢንተርፕራይዝ የሀብት መዋጮ ሳያደርግ ከወጪ ንግድ ጋር በተያያዘ ከአገር ውስጥ ባለሀብት ጋር የሚያደርገውን የትብብር ስምምነት ይመዘግባል፤

01/ የኢንቨስትመንት ፈቃድ የሰጣቸውን ባለሀብቶች የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች አፈፃፀም ይከታተላል፤ የኢንቨስትመንት ፈቃዱ የያዛቸው ሁኔታዎች መከበራቸውንና ማበረታቻዎች ለታሰመላቸው ዓላማ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤

6ሺ.5)(2

02/ ለባለሀብቶች የመረጃ፣ የምክር እና የቴክኒክ ድጋፍ አገልግሎቶችን ይሰጣል፤ እንዲሁም የግብዓት ትስስር እንዲኖር መረጃ የማቅረብ ድጋፍ ይሰጣል፤

03/ የድህረ-ኢንቨስትመንት የድጋፍና ክትትል ሥራን ለዚህ ዓላማ ከተቋቋሙ አካላት ጋር በቅንጅት ይሠራል፤

04/ የክልል ኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤቶችን ለማጠናከር የሚረዱ የምክርና የቴክኒክ ድጋፎችን ይሰጣል፤ የጋራ የምክክር መድረኮችን ያዘጋጃል፤

05/ ባለሀብቶች በዚህ አዋጅና አዋጁን ለማስፈጸም በወጡ ደንቦችና መመሪያዎች ይዘት ላይ የሚኖራቸው ግንዛቤ እንዲዳብር ያደርጋል፤

06/ አግባብነት ካላቸው የመንግሥት አካላት ጋር በመተባበር የኢንቨስትመንት ማከቆሻች እንዲፈቱ ያደርጋል፡፡

19. የኢንቨስትመንት ቦርድ ሥልጣንና ተግባር

የኢንቨስትመንት ቦርድ፡-

1/ የዚህን አዋጅ አፈፃፀምና የኢጀንሲውን ሥራዎች በበላይነት ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል፤

2/ ከዚህ አዋጅ አፈፃፀም ጋር ተያይዘው የሚነሱ የፖሊሲ ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ይሰጣል፤

3/ እንደአስፈላጊነቱ ይህ አዋጅና አዋጁን ለማስፈጸም የወጡ ደንቦች እንዲሻሻሉ ሃሳብ ያቀርባል፤

4/ ይህን አዋጅና በዚህ አዋጅ መሠረት የሚወጡ ደንቦችን ለማስፈፀም የሚያስፈልጉ መመሪያዎችን ያወጣል፤

d) payments related to a collaboration agreement registered in accordance with Article 22 of this Proclamation;

e) proceeds from the transfer of shares or of partial ownership of the enterprise to a domestic investor;

f) proceeds from the sale or liquidation of the enterprise; and

g) compensation paid to an investor pursuant to Article 25(2) of this Proclamation.

2/ Notwithstanding the provision of sub-article (1) of this Article, a local partner in a joint investment may not be allowed to remit funds out of Ethiopia.

3/ Expatriates employed in an enterprise may remit, in convertible foreign currency, salaries and other payments accruing from their employment in accordance with the foreign exchange laws of the country.

PART SEVEN

INVESTMENT ADMINISTRATION

27. Investment Administration Organs

The organs of investment administration comprise the Agency and regional investment organs to be defined by the laws of the respective regions.

28. Powers and Duties of the Agency

The Agency shall:

1/ serve as a nucleus for matters of investment and promote, coordinate and enhance activities thereon;

2/ initiate policy and implementation measures needed to create a conducive and competitive investment climate and follow up the implementation of same upon approval;

5/ የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር በሚሰጠው ውሳኔ ቅር የተሰኙ ባለሀብቶች በሚያቀርቡት ይግባኝ ላይ ይወሰናል፤

6/ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በሥራ ላይ ባለው ደንብ መሠረት ከሚፈቀደው የተለየ ወይም ተጨማሪ የሆነ ማበረታቻ እንዲሰጥ በሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዲፈቀድ የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባል፤

፩.5)3

7/ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ለአገር ውስጥ ባለሀብቶች ብቻ የተከለሉ የሥራ መስኮች ለውጭ ባለሀብት ክፍት እንዲሆኑ በሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዲፈቀድ የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባል፡፡

ካ. ባለሀብቶችን በአንድ ማዕከል ስለማስተናገድ

1/ ኤጀንሲው በዚህ አዋጅ አንቀጽ 4 መሠረት የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለሰጣቸው ማምረቻ ኢንዱስትሪዎች መስክ ለሚሠማሩ ባለሀብቶች በዚህ አንቀጽ የተመለከቱትን የአንድ ማዕከል አገልግሎቶች አግባብ ባላቸው ሕጎች መሠረት ይሰጣል፡፡

2/ ኤጀንሲው እንደ አግባቡ የሚመለከታቸውን የፌዴራል መንግሥት ወይም የክልል መንግሥታት አስፈጻሚ አካላትን በመወከል የሚከተሉትን አገልግሎቶች ይሰጣል፡-

ሀ) ከጉምሩክ ቀረጥ ነፃ የመሆን ማበረታቻን የመፍቀድ፤

ለ) የግንባታ ፈቃድ የመስጠት፤

ሐ) የመመሥረቻ ጽሑፍና የመተዳደሪያ ደንብ እንዲሁም ማሻሻያዎችን የማዋቀል፤

መ) የንግድ ምዝገባ የመፈጸም እና ምዝገባውን የማደስ፤ የማሻሻል፤ የመተካት ወይም የመሠረዝ፤

ሠ) የንግድ ወይም የማኅበር ስም ምዝገባ የመፈጸም እና ምዝገባውን የማሻሻል፤ የመተካት ወይም የመሠረዝ፤

ረ) ለውጭ ዜጋ ተቀጣሪዎች የሥራ ፈቃድ የመስጠት እና ፈቃዱን የማደስ፤ የመተካት፤ የማገድ ወይም የመሠረዝ፤

ሰ) የንግድ ሥራ ፈቃድ የመስጠት፤

ሸ) ለኮንስትራክሽን ሥራ ተቋራጭነት ደረጃ የመስጠት፤

ቀ) የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር የመስጠት፡፡

3/ negotiate bilateral investment promotion and protection treaties with other countries where potential investment is likely to flow into the country and sign same upon approval by the Council of Ministers;

4/ prepare and distribute pamphlets, brochures, films and other materials, and organize such activities as exhibitions, workshops and seminars locally or abroad as may be appropriate, participate in similar activities and conduct trainings with a view to encourage and promote investment and build the image of the country;

5/ realize liaison and coordination between investors, public offices, regional governments and other relevant organs, with a view to enhancing investment;

6/ collect, compile, analyze, update and disseminate any investment related information;

7/ prepare and promote concrete investment opportunity profiles, provide upon request, match-making service of possible joint investment partners;

8/ issue, renew and cancel investment permits within its jurisdiction and register investment capital brought into the country by foreign investors;

9/ register technology transfer agreements related to investments;

10/ register export-oriented non-equity based collaboration agreements made between a domestic investor and a foreign enterprise;

11/ monitor the implementation of investment projects for which it has issued permits, ensure that the terms of the investment permit are complied with and incentives granted to investors are used for the intended purposes;

3/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) ከፊደል ተራ (ሐ) እስከ (ረ) ከተጠቀሱት አገልግሎቶች ጋር በተያያዘ በኤጀንሲው የሚደረግ የማሻሻል፣ የማደስ፣ የመተካትና የመሠረዝ ሥራ የሚከናወነው ባለሀብቱ የንግድ ሥራ ፈቃድ እስከሚያወጣ ድረስ ብቻ ይሆናል።

6ሺ5)(4

4/ ኤጀንሲው ባለሀብቶችን ተክቶ የሚከተሉትን አገልግሎቶች ይሰጣል፡-

ሀ) ባለሀብቶች ለኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶቻቸው የሚውል መሬት ለማግኘት የሚያቀርቧቸውን ጥያቄዎች የማስፈጸም፤

ለ) የባለሀብቶችን የብድር አገልግሎት ጥያቄዎች የማስፈጸም፤

ሐ) የውጭ ባለሀብቶችን የመኖሪያ ፈቃድ ጥያቄዎች የማስፈጸም፤

መ) ባለሀብቶች በኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶቻቸው ላይ የተደረጉ የአካባቢ ተጽኖ ግምገማ ጥናቶች እንዲፈጸሙ የሚያቀርቧቸውን ጥያቄዎች የማስፈጸም፤ እና

ሠ) ባለሀብቶች የውኃ፣ የኤሌክትሪክ ኃይልና የቴሌኮም አገልግሎቶችን ለማግኘት የሚያቀርቧቸውን ጥያቄዎች የማስፈጸም።

5/ ለዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (4) አፈጻጸም የሚመለከታቸው የፌዴራል አስፈጻሚ አካላት ኤጀንሲው የሚያቀርበውን የባለሀብት ጥያቄዎች ተቀብለው በቅልጥፍና የሚያስተናግዱ የኢንቨስትመንት ዴስኮችን ማቋቋም ይኖርባቸዋል። የክልል አስፈጻሚ አካላትም ይህን አስራር ተቀብለው የኢንቨስትመንት ዴስኮችን ማቋቋም ይችላሉ።

6/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (5) የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የሚመለከታቸው የፌዴራል ወይም የክልል አስፈጻሚ አካላት ኤጀንሲው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (4) የተመለከቱትን ኃላፊነቶች በአግባቡ እንዲወጣ አስፈላጊውን ሁሉ የመፈጸም ግዴታ አለባቸው።

7/ ኤጀንሲው በየዘዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) መሠረት ማመልከቻው ተሟልቶ ሲቀርብለት ጉዳዩን አግባብ ካለው ሕግ አንፃር በመመርመር፡-

ሀ) ማመልከቻውን ከተቀበለው ተገቢውን ክፍያ በማስከፈል እና እንደ ሁኔታው ባለሀብቱ አግባብነት ያላቸውን የአገሪቱን ሕጎች ጠብቆ ለመሥራት ግዴታ እንዲገባ

12/ provide advisory service, information and technical support to investors and assist in the provision of information to ensure the existence of supply chains among investment projects;

13/ carry out post-investment support and monitoring services in collaboration with organs established for such purpose;

14/ provide advisory service and technical support which help strengthen regional investment organs; organize joint consultation forums;

15/ raise the awareness of investors on the contents of this Proclamation and regulations and directives issued hereunder;

16/ cause investment bottlenecks to be resolved in collaboration with appropriate government organs.

29. Powers and Duties of the Investment Board

The Investment Board shall:

1/ supervise and follow up the implementation of this Proclamation and the activities of the Agency;

2/ decide on policy issues arising in connection with the implementation of this Proclamation;

3/ recommend, as necessary, amendments to this Proclamation and regulations issued hereunder;

4/ issue directives necessary for the implementation of this Proclamation and regulations issued hereunder;

5/ decide on appeals submitted to it by investors against decisions of the Director General of the Agency;

6/ where necessary, forward recommendations, for approval by the Council of Ministers, to grant new or additional incentives other than what is provided for under existing regulation;

በማድረግ አስፈላጊውን ማስረጃ ይሰጣል፤ ወይም

ለ) ማመልከቻውን ካልተቀበለው ያልተቀበለበትን ምክንያት ለባለሀብቱ በጽሑፍ ያሳውቃል፡፡

፪ሺ፮(5)

- 8/ ኤጀንሲው በየዘዜህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) የተመለከቱትን አገልግሎቶች ክስጠ በኋላ ለአስፈላጊው ክትትል አግባብ ላላቸው የፌዴራልና የክልል አስፈጻሚ አካላት ያሳውቃል፡፡
- 9/ የንግድ ሥራ ፈቃድ እንዲሰጠው ጥያቄውን ለኤጀንሲው የሚያቀርብ ባለሀብት አግባብ ባለው ሕግ መሠረት ማሟላት ያለበት ግዴታዎች እንደተጠበቁ ሆነው የፕሮጀክቱን አዋጪነት ጥናት ማቅረብ አለበት፡፡
- 10/ የክልል የኢንቨስትመንት አካላት የኢንቨስትመንት ፈቃድ ለሰጧቸው ባለሀብቶች አግባብ ላላቸው የፌዴራልና የክልል መንግሥት ሕጎች መሠረት በዚህ አንቀጽ የተመለከቱትን የአንድ ማዕከል አገልግሎቶች ሊሰጡ ይችላሉ፡፡

ካ1. ስለኢንቨስትመንት መረጃዎች

- 1/ አግባብነት ያላቸው የፌዴራል መንግሥት ወይም የክልል መንግሥታት አካላት ኤጀንሲው ወይም የክልል ኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤቶች በዚህ አዋጅ የተሰጣቸውን ሥልጣንና ተግባር በአግባቡ መወጣት እንዲችሉ ለኢንቨስትመንት ፕሮጀክት ስለሚውል መሬትና ወደ አገር ውስጥ ስለገባ የውጭ ካፒታል እንዲሁም ሌሎች አስፈላጊ የተሟሉና ወቅታዊ ኢንቨስትመንት ነክ መረጃዎችን ለኤጀንሲውና ለክልል ኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤቶች ማስተላለፍ አለባቸው፡፡
- 2/ እያንዳንዱ የክልል የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት ስለክልሉ የሀብት ክምችትና የኢንቨስትመንት ዕድል የተጠናቀሩ መረጃዎችንና ስለክልሉ ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ የተዘጋጁ ሪፖርቶችን ለኤጀንሲው ያስተላልፋል፡፡
- 3/ አግባብ ያለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) መሠረት ያገኛቸውን መረጃዎች ያጠናቅራል፤ ይተነትናል እንደ አስፈላጊነቱም ያሠራጫል፡፡
- 4/ ማናቸውም የፌዴራል መንግሥት ወይም የክልል አስፈጻሚ አካል ኢንቨስትመንት ነክ መረጃዎችን አግባብ ባለው የኢንቨስትመንት መሥሪያ ቤት ሲጠየቅ የመስጠት ግዴታ አለበት፡፡

ካ2. ስለአቤቱታ አቀራረብ

- 1/ ማንኛውም ባለሀብት ከኢንቨስትመንቱ ጋር በተያያዘ ቅሬታ ካለው አግባብ ላለው የኢንቨስትመንት አካል አቤቱታ የማቅረብ መብት ይኖረዋል፡፡

7/ where necessary, forward recommendations, for approval by the Council of Ministers, investment areas exclusively reserved for domestic investors to be open for foreign investors.

30. One - Stop Shop Service

- 1/ The Agency shall, in accordance with the relevant laws, provide one-stop shop services referred to in this Article for investors it has issued with investment permits engaging in areas of manufacturing in accordance with Article 4 of this Proclamation.
- 2/ The Agency shall provide the following services representing the competent federal or regional executive organs, as appropriate:
- permitting exemption incentives from the payment of customs duty;
 - issuance of construction permit;
 - notarization of memorandum and articles of associations and amendments thereto;
 - effecting commercial registration, and renewal, amendment, replacement or cancelation of same;
 - effecting registration of trade or firm name, and amendment, replacement or cancelation of same;
 - issuance of work permits to expatriate employees, and renewal, replacement, suspension or cancelation of same;
 - issuance of business license;
 - grading of construction contractors;
 - issuance of tax identification number (TIN).
- 3/ Amendments, renewal, replacement and cancelation pertaining to the services referred to in paragraphs (c) to (f) of sub-article (2) of this Article shall only be made by the Agency until the investor is issued with a business license.

6ሺ.5)(6

2/ አግባብ ያለው የኢንቨስትመንት መስሪያ ቤት በሰጠው ውሳኔ ቅር የተሠኘ ባለሀብት ውሳኔው በደረሰው በካ ቀናት ውስጥ ቅሬታውን እንደአግባቡ ለኢንቨስትመንት ቦርድ ወይም ለሚመለከተው የክልል መንግሥት አካል ማቅረብ ይችላል።

ክፍል ስምንት

ስለ ኢንዱስትሪ ልማት ቀጠናዎች

ካ3. የኢንዱስትሪ ልማት ቀጠናዎችን ስለማቋቋም

1/ የኢንዱስትሪው ዘርፍ በአገሪቱ ኢኮኖሚ የመሪነቱን ሚና እንዲይዝ ለማገዝ የፌዴራል መንግስት በክልሎች የኢንዱስትሪ ልማት ቀጠናዎችን ያቋቋማል።

2/ በዚህ አዋጅ አንቀጽ 6 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ የኢንዱስትሪ ቀጠና ልማት የሚካሄደው በፌዴራል መንግስት ወይም አስፈላጊነቱ ሲታመንበት በመንግስትና በግል ባለሀብት በቅንጅት ይሆናል።

ካ4. የኢንዱስትሪ ልማት ቀጠናዎች አስተዳደር

1/ የኢንዱስትሪ ልማት ቀጠናዎችን በበላይነት የሚመራውና የሚቆጣጠረው አካል በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወጣው ደንብ ይወሰናል።

2/ በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት በሚኒስትሮች ምክር ቤት የሚሰየመው አካል በዚህ አዋጅ እና በአዋጁ መሠረት በሚወጣው ደንብ ውስጥ የተቀመጡ ሥነ-ሥርዓቶችን፣ የፀደቁ የአገሪቱን ዕቅዶች እና ስምምነቶች በመከተል ማናቸውም የኢንዱስትሪ ልማት ቀጠና እንዲጠብ ወይም እንዲሰፋ ለማድረግ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት የውሳኔ ሃሳብ ያቀርባል።

3/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (2) የተመለከተው የውሳኔ ሃሳብ ሲፀድቅ በኢንዱስትሪ ልማት ቀጠናዎች ውስጥ በሊዝ የተያዘን ወይም በአዋሳኝ ቦታ ላይ የሚገኝን መሬት፡-

ሀ) ለልማት መሬቱን ከነባር የኢንዱስትሪ ልማት ቀጠና ጋር ለማጠቃለል፤

ለ) ወደ ኢንዱስትሪ ልማት ቀጠናዎች ውስጥ መተላለፊያ ለማግኘት፤ ወይም

4/ The Agency shall provide the following services on behalf of investors:

- a) execution of investors' requests for land required for their investment projects;
- b) execution of investors' requests for loan;
- c) execution of foreign investors' requests for residence permits;
- d) execution of investors' requests for approval of environmental impact assessment studies conducted on their investment projects; and
- e) execution of investors' requests to acquire water, electrical power and telecom services.

5/ For the implementation of sub-article (4) of this Article the appropriate federal executive organs shall establish investment desks that expedite and facilitate investors' requests submitted by the Agency. The regional executive organs may accept this practice and establish investment desks.

6/ Without prejudice to the provision of sub-article (5) of this Article, the appropriate federal or regional executive organs shall take measures necessary to help the Agency properly discharge its duties specified under sub-article (4) of this Article.

7/ Upon receipt of an application in accordance with sub-article (2) of this Article, the Agency shall, after examining the request in light of the relevant laws:

- a) issue the necessary documents, upon receipt of the appropriate fee and causing the investor to enter an undertaking to observe the relevant laws of the country, where the application is found acceptable; or
- b) notify the investor of its decision and the reason thereof in writing, where the application is found unacceptable.

ሐ) የተፈጥሮ ሀብቶችን፣ ቅርሶችን እና በሕግ የተለየ ጥበቃ እንዲደረግላቸው የተወሰኑ ቦታዎችን ለመንከባከብ፤

ሲባል በድርድር ወይም በውሳኔ ሊያዝ ይችላል።

ካ5. የኢንዱስትሪ ልማት ቀጠናዎችን የሚመለከቱ ደንቦች

1/ በፌዴራል መንግስት በሚደረግ የኢንዱስትሪ ልማት ቀጠና የማልማት ስራ ላይ የሚሰማራ ተቋም በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ይቋቋማል።

2/ የኢንዱስትሪ ልማት ቀጠናዎች ስለሚሰየሙበት አሠራር፣ ስለሚመደቡበት መስፈርቶች፣ ስለድንበራቸው አወሳሰን፣ በቀጠናዎች ውስጥ ስለሚሠማሩ ባለሀብቶች መብትና ግዴታዎች፣ ከመንግስት ማግኘት ስለሚገባቸው ልዩ አገልግሎቶች አፈፃፀምና የቁጥጥር አሠራር፣ የሚያከናውኗቸው ግንባታዎች ስለሚፈፀሙበትና ቁጥጥር ስለሚደረግባቸው ሁኔታዎች፣ በዚህ አዋጅ ከሚያገኙት በተጨማሪነት ስለሚሰጣቸው ማበረታቻዎች እና በዚህ ክፍል ውስጥ ያሉ ድንጋጌዎችን ለማስፈፀም አስፈላጊ ስለሆኑ ማናቸውም ጉዳዮች በሚኒስትሮች ምክር ቤት በሚወጣ ደንብ ይወሰናሉ።

3/ በዚህ ክፍል በተመለከቱ ልዩ ድንጋጌዎች እና ድንጋጌዎቹን መሠረት አድርገው በሚወጡ ደንቦች የሚገዛ ካልሆነ በስተቀር በኢንዱስትሪ ልማት ቀጠናዎች ላይ ይህ አዋጅና አዋጁን ለማስፈፀም የሚወጡ ደንቦች ተፈጻሚ ይሆናሉ።

ክፍል ዘጠኝ

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

ካ6. ስለብድር እና ስለውጭ ምንዛሪ አጠቃቀም

1/ ከውጭ ብድር ያገኘ ባለሀብት ይህንኑ ብድር ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አቅርቦ በባንኩ መመሪያ መሠረት ማስመዝገብ ይኖርበታል።

2/ ማንኛውም የውጭ ባለሀብት ለኢንቨስትመንት እንቅስቃሴው ዓላማ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሚያወጣው መመሪያ መሠረት በተፈቀዱለት የአገር ውስጥ ባንኮች የውጭ ምንዛሪ የባንክ ሂሳብ መክፈት ይችላል።

6ሺ5(8)

ካ7. የውጭ ዜጎችን ስለመቅጠር

8/ The Agency shall, after rendering the services provided for in sub-article (2) of this Article, notify the concerned federal and regional executive organs for the necessary follow up.

9/ Without prejudice to the requirements to be fulfilled in accordance with the relevant laws, an investor submitting his request to the Agency to be issued with a business license shall furnish his project feasibility study.

10/ Regional investment organs may give, to investors they have issued with investment permits, the one-stop shop services provided for in this Article, in accordance with the relevant federal and regional laws.

31. Investment Related Information

1/ The appropriate federal and regional executive organs shall transfer complete and updated information regarding land required for investment projects, investment capital brought into the country as well as other necessary investment related information to the Agency and regional investment organs in order to help them facilitate the proper discharge of their powers and duties under this Proclamation.

2/ Each regional investment organ shall transmit to the Agency information compiled with respect to the resource potential and investment opportunities of the region as well as periodic reports on investment activities therein.

3/ The appropriate investment organ shall compile, analyze and distribute, as necessary, the information it acquired pursuant to sub-article (2) of this Article.

4/ Any federal or regional executive organ shall have the duty to provide information relating to investment whenever so required by the appropriate investment organ.

32. Lodging of Complaints

1/ Any investor shall have the right to lodge complaints related to his investment with the appropriate investment organ.

1/ ማንኛውም ባለሀብት ለሥራው እንቅስቃሴ አስፈላጊ የሆኑና ተገቢው መቶ ያላቸውን የውጭ አገር ኤክስፐርቶች ሊቀጥር ይችላል።

2/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት የውጭ ዜጎችን የሚቀጥር ባለሀብት ለኢትዮጵያውያን አስፈላጊውን ሥልጠና እንዲሰጥ በማድረግ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የውጭ ዜጎች እንዲተኩ የማድረግ ኃላፊነት አለበት።

3/ የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) እና (2) ድንጋጌዎች ቢኖሩም የውጭ ባለሀብት ለሚያካሂደው ድርጅት የውጭ ዜግነት ያላቸውን ከፍተኛ የማይገደቡ አባላት ለመቅጠር ገደብ አይደረግበትም።

ካ8. ሌሎች ሕጎችን ስለማክበርና ስለአካባቢ ጥበቃ

ማንኛውም ባለሀብት የአገሪቱን ሕጎች በማክበር የኢንቨስትመንት ተግባሩን ያከናውናል። በተለይም የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቱን ተግባራዊ ሲያደርግ ለአካባቢ ጥበቃ ልዩ ተኩረት ሰጥቶ መንቀሳቀስ ይኖርበታል።

ካ9. ደንብ የማውጣት ሥልጣን

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን አዋጅ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ ደንቦችን ማውጣት ይችላል።

« የተሻሩና ተፈጻሚነት የማይኖራቸው ሕጎች

1/ የኢንቨስትመንት አዋጅ ቁጥር 2)፣/09(4 (እንደተሻሻለ) በዚህ አዋጅ ተሸሯል።

2/ ይህን አዋጅ የሚቃረን ማንኛውም ሕግ ወይም የአሠራር ልምድ በዚህ አዋጅ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም።

«1. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ መስከረም ፯ ቀን ፳ሺ.፮ ዓ.ም

ገርማ ወልደጊዮርጊስ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

2/ An investor who has a grievance against the decision of the appropriate investment organ may, within 30 days from receipt of the decision, appeal to the Investment Board or to the concerned regional organ, as may be appropriate.

PART EIGHT

INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONES

33. Establishment of Industrial Development Zones

1/ In order for the industrial sector to have a leading role in the economy of the country the federal government shall establish industrial development zones in regions.

2/ Without prejudice to the provision of Article 6 of this Proclamation industrial zone development shall be undertaken by the federal government or, where deemed necessary, by joint investment of the government and private sector.

34. Administration of Industrial Development Zones

1/ The organ responsible for administering and supervising industrial development zones shall be determined by regulation to be issued by the Council of Ministers.

2/ The organ to be designated by the Council of Ministers in accordance with sub-article (1) of this Article shall, in conformity with the procedures provided under this Proclamation and regulation issued hereunder, and the approved plans and agreements of the country, submit recommendations to the Council of Ministers for reduction or expansion of industrial development zone.

3/ Where the recommendation specified under sub article (2) of this Article is approved a leasehold land within or adjacent to industrial development zones may be possessed by negotiation or decision for the purpose of:

- incorporating the land with existing industrial development zone;
- getting passage to enter in to industrial development zones; or

- c) maintaining natural resources, heritages and places required by law to be preserved.

35. Regulations Related to Industrial Development Zones

- 1/ An organ to engage in the federal government development activities of industrial development zone shall be established by regulation of the Council of Ministers.
- 2/ Matters concerning designation, allocation standard, boundary delimitation of industrial development zones, the rights and duties of investors engaged in, the services expected from the government and supervision thereon, completion of construction activities and supervision thereon, incentives other than those under this Proclamation and the implementation of this Part of the Proclamation, shall be determined by the Council of Ministers regulation.
- 3/ Unless otherwise it is to be governed by this special Part and regulations based on the provisions of this special Part of this Proclamation, the provision of this Proclamation and regulations issued hereunder shall be applicable to industrial development zones.

PART NINE

MISCELLANEOUS PROVISIONS

36. Loans and Utilization of Foreign Currency

- 1/ An investor who acquires an external loan shall have such loan registered with the National Bank of Ethiopia in accordance with the directive of the Bank.
- 2/ For the purpose of his investment activities, any foreign investor shall be allowed to open and operate foreign currency accounts in authorized local banks in accordance with directive of the National Bank of Ethiopia.

37. Employment of Expatriates

- 1/ Any investor may employ duly qualified expatriate experts required for the operation of his business.
- 2/ An investor who employs expatriates pursuant to sub-article (1) of this Article, shall be responsible for replacing, within a limited period, such expatriate personnel by Ethiopians by arranging the necessary training thereof.
- 3/ Notwithstanding the provisions of sub-article (1) and (2) of this Article, a foreign investor shall, without any restriction, have the right to employ expatriate employees on top management positions for his enterprise.

38. Duty to Observe Other Laws and Protection of Environment

Any investor shall have the obligation to observe the laws of the country in carrying out his investment activities. In particular, he shall give due regard to environmental protection.

39. Power to Issue Regulation

The Council of Ministers may issue regulations necessary for the implementation of this Proclamation.

40. Repealed and Inapplicable Laws

- 1/ The Investment Proclamation No. 280/2002 (as amended) is hereby repealed.
- 2/ No law or customary practice shall, in so far as it is inconsistent with this Proclamation, have effect with respect to matters provided for in this Proclamation.

41. Effective Date

This Proclamation shall enter into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazeta.

Done at Addis Ababa, this 17th day of September, 2012.

GIRMA WOLDEGIORGIS

**PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA**